일련번호	8-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정
기 관 명　꿈터유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련 범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법」 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검 · 확인) 제1항 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄경력자 점검 · 확인) 제1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3 제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동 · 청소년 관련기관등을 운영하거나 아동 · 청소년 관련기관 등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검 · 확인하여야 한다.

그런데도 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용 시 채용일 이전 성범죄 및 아동학대 전력조회를 실시하지 않은 사실이 있다.

【표】 2018~2020학년도 교직원 등 (성)범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위 : 일]

연도	성명	생년월일	계약일자	근무기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
2018	OOO		2018.03.01	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	원감	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	행정총괄	-	미조회

	OOO		2018.03.01	12개월	운전원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	운전원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	사무직	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	조리사	-	미조회
2020	OOO		2020.03.01	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	원감	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	행정총괄	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	사무직	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2020.03.01	12개월	조리사	-	미조회

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	8-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　급여 업무처리 부적정(근로소득액 과소신고)
기 관 명　꿈터유치원
내　　용

「소득세법」 제2조(납세의무), 제20조(근로소득), 제127조(원천징수의무), 제134조(근로소득에 대한 원천징수시기 및 방법), 제137조(근로소득세액의 연말정산), 제164조(지급명세서의 제출)에 따라 근로계약서를 체결하고 3개월 이상 근로를 제공한 근로자의 근로소득에 대해 급여를 지급하는 원천징수의무자가 매월분의 근로소득을 지급할 때에는 근로소득 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수하며, 지급명세서를 해당 지급일까지 원천징수 관할 세무서장, 지방국세청장 또는 국세청장에게 제출하여야 한다.

그런데 꿈터유치원은 원장 및 행정총괄의 급여 실지급액과 근로소득원천징수 영수증 신고 급여액을 확인한 결과, [표]와 같이 실제 지급한 급여액보다 적게 신고하여 소득세를 납부한 사실이 있다.

【표】 근로소득 과소신고/원천징수 내역

[단위 : 원]

연도	대상기간	직	성명	급여 지급 총액Ⓐ	근로소득원천징수 영수증 신고 급여액Ⓑ	차액(과소신고액) (Ⓐ-Ⓑ=Ⓒ)
2018	2018.01.01.~2018.12.31.	원장	OOO	100,020,600	63,657,200	36,363,200
2019	2019.01.01.~2019.12.31.			110,105,200	95,705,200	14,400,000
합 계				210,125,800	159,362,400	50,763,200 ※국세청신고
2018	2018.01.01.~2018.12.31.	행정 총괄	OOO	97,262,200	59,715,000	37,547,200
2019	2019.01.01.~2019.12.31.			95,036,000	85,036,200	10,799,800
합 계				192,298,200	144,751,200	48,347,000 ※국세청신고

※ 국세청 조치완료(2021.05.26.)

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	8-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계 운영 부적정(목적 외 사용)

관계기관 꿈터유치원

내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은 법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한 「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어있다.

그런데도 꿈터유치원은 아래와 같이 2018년에 OOOOO 회비, 사립유치원 연합회비 등 총 11건, 금 650,000원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표】 굿네이버스 회비/2018유치원연합회비 납부 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액(원)	예금주
1	2018-03-01	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	3(무증빙)	20,000	
2	2018-04-02	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	67(무증빙)	20,000	

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액(원)	예금주
3	2018-05-02	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	119(무증빙)	20,000	
4	2018-06-01	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	176(무증빙)	20,000	
5	2018-07-02	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	228(무증빙)	20,000	
6	2018-08-01	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	296(무증빙)	20,000	
7	2018-09-03	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	347(무증빙)	20,000	
8	2018-10-01	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	423(무증빙)	20,000	
9	2018-11-01	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	492(무증빙)	20,000	
10	2018-12-03	OOOOO 회비	수수료및제세공과금	549(무증빙)	20,000	
11	2018-05-31	2018유치원연합회비	수용비	174	450,000	
합 계					650,000 ※보전조치	

※ 실지감사 후(2021.06.03.) 650,000원 보전완료

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	8-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계 운영 부적정(부정당채주 집행)

관계기관 꿈터유치원

내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)과 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원 회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계 집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 그리고 같은 규칙 제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다. 따라서 위 유치원은 자재 등 물품 구입 대금 및 현장학습 차량 이용에 따른 대금을 지출할 때 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 꿈터유치원은 [표1]과 같이 OOOOO마트(대표 OOO), ㈜OOOO코리아(대표 OOO), OO축산(대표 OOO), OO철물(대표 OOO), OOOO대양(대표 OOO)으로부터 식자재 및 물품을 구입하였으며, 차주 OOO로부터 현장학습 차량 이용에 따른 대금을 원장 소유 카드 등으로 결제 후 그 대금을 [표2]와 같이 꿈터유치원 회계계좌에서 원장 소유계좌로 이체하는 등 총 13회, 금 1,070,240원을 정당한 채주가 아닌 자에게 지출하였다.

【표1】 물품 및 용역 공급 업체

연번	거래처	대표자	사업자 등록번호	소재지	비고
1	OOOOO마트	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로**번길 **	
2	㈜OOOO코리아	OOO	***-**-*****	△△시 △△구 △△△로 ***	
3	OO축산	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로**번길 *	
4	OO철물	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로**번길 **-*	
5	-	OOO	-	△△도 △△시 △△구 △△로 ***	
6	OOOO대양	OOO	***-**-*****	△△△도 △△시 △△△길 **	

【표2】 2018~2020학년도 부정당 채주 집행 현황

[단위 : 원]

연번	이체일자	출금계좌	입금계좌		예금주	이체금액	업체명 및 구매내역	부적정 사항
1	2018.03.05.				OOO	44,260	OOOOO마트(대표 OOO) 음료, 과일, 생수 등 구매	원장 소유 계좌로 입금
2	2018.03.14.				OOO	52,370		
3	2018.06.27.				OOO	70,310		
4	2018.03.08.				OOO	78,600	㈜OOOO코리아(대표 OOO) 호밀빵, 대형 매트 등 구매	원장 소유 계좌로 입금
5	2019.04.24.				OOO	129,300		
6	2019.11.19.				OOO	43,980		
7	2018.03.20.				OOO	28,400	OO축산(대표 OOO) 축산물 구매	원장 소유 계좌로 입금
8	2018.03.27.				OOO	12,200	OO철물(대표 OOO) 코팅장갑, 소각용봉투 등 구매	원장 소유 계좌로 입금
9	2018.04.17.				OOO	21,520		
10	2018.09.11.				OOO	31,000		
11	2018.11.09.				OOO	60,000		
12	2018.05.30.				OOO	100,000	차주(OOO) 현장학습 차량 대여	원장 소유 계좌로 입금
13	2018.12.06.				OOO	398,300	OOOO대양(대표 OOO) 쌀 구매(157kg)	원장 소유 계좌로 입금
합 계						1,070,240		

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	8-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　꿈터유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무·회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비

의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항을 준수하여야 한다.

그런데도 꿈터유치원은 [표]와 같이 학부모 출산 축하 선물과 명절 선물을 구입하기 위하여 유치원 회계 업무추진비로 총 2건, 금 1,051,000원을 부적정하게 지출하였다.

【표】 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	구입내역	구매처	증빙번호	금액
2020	2020-07-15	출산 축하 선물(학부모)	2001OOO	00216	115,000
	2021-02-17	교직원 명절선물	OOOO식품	00598	936,000
합계					1,051,000 ※보전조치

※ 실지감사 후(2021.06.03.) 1,051,000원 보전완료

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	8-6

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계운영 부적정(집행증빙서류 미구비)

관계기관 꿈터유치원

내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)과 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 그리고 같은 규칙 제53조(학교에 비치할 장부와 서류)와 제53조의2(증빙서류 및 장부의 보존)에 따라 학교에는 금전출납부와 세출내역부, 수입·지출 외 현금출납부, 금융회사와의 거래실적 입증서류 등을 5년간 보존하여야 한다고 되어 있다. 이에 따라, 꿈터유치원은 직원퇴직금 을 지출할 때 지출증빙서류를 5년간 보관하여야 한다.

그런데도 꿈터유치원은 [표]와 같이 지출을 증빙할 수 있는 서류를 갖추지 않은 채 7,849,000원을 부적정하게 지출하였다.

【표】 지출증빙서류 없는 지출 내역

[단위 : 원]

연번	이체일자	입금계좌		예금주	지출내역	금액	비고
1	2018.03.06.			OOO	조리사 OOO퇴직금	7,849,000 ※보전조치	

※ 실지감사 후(2021.06.03.) 7,849,000원 보전완료

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	8-7

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습 차량 계약 부적정
기 관 명　꿈터유치원
내　　용

「사학기관 재무・회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러, 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사・제조・구매・용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 한다.

또한, 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

그런데도 꿈터유치원은 [표]와 같이 현장체험학습 차량 계약 시 관련증빙서류를 미징구 하는 등 부적정한 사실이 있었다.

【표】 현장체험학습차량 계약 부적정 현황

[단위: 원]

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-05-04 2018-05-28	견학차량비 (OOO투어)	2,706,000	- 차량등록증 사본 미징구

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-08-07 2018-10-11 2018-10-19 2019-05-10			- 보험가입증명서 사본 미징구 - 운전면허증 사본 미징구
2018-05-30	현장학습 차량비	100,000	
2019-10-18	OOOO박물관견학차량비	200,000	
2019-11-08	견학차량운행비	200,000	
2019-11-21	견학차량운행비(용인OOOO)	100,000	

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 유치원 공사 계약 업무에 철저를 기하시기 바랍합니다.

일련번호	8-8

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　꿈터유치원
내　　용

「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) 및 제8조(경미한 건설공사등)제1항제2호에 의하면, 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만 원 이상 건설공사의 경우에는 전문건설업에 등록된 업체로 하여금 시공하도록 하여야 한다.

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출 근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용 자재의 품질과 규격 등의 일치 여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단 기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 모든 공사는 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「사학기관재무회계규칙」제40조(검사조서의 작성)에 의거 계약금액이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제56조제1호에서 규정한 금액 3천만원을 초과하는 경우 계약상대자의 계약이행을 확인하기 위해 설계서 기타 관계서류에 의하여 이를 검사하여야 한다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.(계약금액 3천만원 미만인 경우 하자보수보증금 지급각서 제출)

그런데도 꿈터유치원에서는 공사예정금액 1천5백만원이상인 시설공사 계약업무 집행 내역[표1]을 확인한 결과, 유원장 설비공사와 관련하여 계약체결 전에 계약금을 지급하였다.

【표1】 계약 및 공사대금 지급 현황

[단위 : 원]

공사명	계약금액	계약일	공사기간	계약금 지급일	잔금지급일
유원장 설비공사	24,200,000	2018.09.03.	-	2018.07.30.	2018.09.03.
꿈터유치원 환경개선공사	23,100,000	2018.09.10.	2018.08.03.~08.18.	2018.09.10.	-
교실창호 및 바닥공사	35,200,000	2020.07.23.	2020.07.23.~08.14.	2020.08.18.	-

또한, 설계도서를 작성하지 않았고, 계약보증금 지급각서 · 하자보수보증금 지급각서 · 인지세 등을 징구하지 않았으며, 공사 완료 후 검사를 실시하지 않는 등 ‘[표2] 시설공사 집행현황’과 같이 공사계약에 대하여 부적정하게 처리하였다.

【표2】 시설공사 집행현황

[단위 : 원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018/09/03	353	유원장공사대금잔금 (OOOO)	OOOO (OOO)	24,200,000	- 건설업 미등록 업체와 계약 - 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구 - 공사 완료 전 공사대금 지급

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018/09/10	366	유치원환경개선공사	㈜OO디자인 (OOO)	23,100,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구
2020/08/18	00271	교실창호및바닥공사	㈜OO디자인 (OOO)	35,200,000	- 설계도서 미작성 - 검사 미실시(검사조서 미작성)
합 계				82,500,000	

조치할 사항

꿈터유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 유치원 공사 계약 업무에 철저를 기하시기 바랍합니다.

일련번호	4-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력 조회 부적정
기 관 명　성마르코유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄전력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검 · 확인) 1항에 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄전력자 점검 · 확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동 · 청소년 관련기관등을 운영하거나 아동 · 청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검 · 확인하여야한다.

그런데도 성마르코유치원은 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄전력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 3일에서 최장 45일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

[표] 2018~2020학년도 교직원 등 성범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위: 일]

년도	성명	생년월일	계약일자	근무 기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
2018년	○○○		2018.03.01	8개월	방과후 담임	-	미조회
	○○○		2018.11.01	4개월	방과후 담임	2018.11.05	4

년도	성명	생년월일	계약일자	근무 기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
	○○○		2018.03.01	12개월	예절	-	미조회
	○○○		2018.11.01	4개월	방과후다문화	-	미조회
2019년	○○○		2019.03.01	5개월	부장	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	담임	2019.03.04	3
	○○○		2019.03.01	12개월	담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	방과후 담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	학급보조	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	학급보조	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	방과후 담임	2019.03.04	3
	○○○		2019.03.01	12개월	방과후 담임	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	조리사	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	조리보조	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	지입기사	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	지입기사	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	지입기사	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	방과후클레이	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	예절	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	6개월	방과후○○○	2019.03.29	28
	○○○		2019.03.01	12개월	방과후체육	2019.03.29	28
	○○○		2019.09.01	6개월	방과후○○○	-	미조회
2020년	○○○		2020.03.01	12개월	예절	-	미조회
	○○○		2020.09.01	6개월	방과후다문화	2020.10.16	45

조치할 사항

성마르코유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 사립유치원 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　성마르코유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대

상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(기념품 및 선물구입비 등 사용불가)을 준수하여야 한다.

그런데도 성마르코유치원은 [표]와 같이 2018~2020학년도 기간동안, 업무추진비를 집행함에 있어 사용용도가 부적정한 업무추진비로 총 13건, 1,630,540원을 부적정하게 지출하였다.

[표] 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	구입내역	구매처	증빙번호	금액
2018	2018-09-17	운영위원회 위원 추석선물 구입		B09-61	363,340
	2018-02-01	직원 설 명절 선물구입		B02-15	119,600
	2018-09-19	추석 선물 구입		B09-65	105,000
	2018-02-21	퇴직교사 선물 구입		B02-230	103,800
	2018-09-19	추석 선물 구입		B09-64	95,000
	2018-12-03	교직원 성탄선물 구입		B12-8	32,000
	2019-02-01	설 명절 선물 구입		B02-16	18,900
2019	2019-04-05	부활절 행사시 교직원 선물 구입		B04-19	391,200
	2020-02-23	퇴직교사 선물 구입		B02-155	99,800
	2019-12-03	운영위원회 성탄 선물 구입		B12-12	64,900
	2019-09-12	교직원 추석 선물 구입		B09-43	64,000
	2019-05-22	부장교사 출산 선물 구입		B05-144	43,000
2020	2020-02-19	퇴직교사 선물비		(00950)	130,000
합계					1,630,540 ※보존조치

※ 실지감사 중(2021.05.03.) 1,630,540원 보존완료

조치할 사항

성마르코유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　성마르코유치원
내　　용

「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) 및 제8조(경미한 건설공사등)제1항제2호에 의하면, 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만 원 이상 건설공사의 경우에는 전문건설업에 등록된 업체로 하여금 시공하도록 하여야 한다.

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용자재의 품질과 규격 등의 일치여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단 기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 모든 공사는 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부 하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수

를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제40조(검사조서의 작성) 제1항에 따라 공사·제조 또는 물품구입 등의 대가를 지급할 경우에 그 대가가 3천만원을 초과하는 때에는 계약상대자의 계약이행을 확인하기 위하여 계약서·설계서 기타 관계서류에 의하여 이를 검사하거나 소속직원 또는 전문기관으로 하여금 필요한 검사를 하게 하여야 하며 제1항의 규정에 의하여 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다.

그런데도, 성마르코유치원은 [표]와 같이 공사예정금액 1천5백만원이상인 전문공사에 대하여 전문공사업 면허가 없는 업체와 계약을 체결하였으며, 설계도서 미작성, 인지세 · 계약이행보증금 · 하자이행보증금을 징구하지 않았으며, 공사완료후 검사를 실시하지 않는 등 공사 계약업무를 부적정하게 처리하였다.

[표] 시설공사 집행현황

[단위:원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2019.7.26 2019.8.8	B07-146 B08-7	화장실 리모델링 공사		31,766,900	- 전문공사 무면허 업체 계약 - 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 미징구 - 인지세 미징구 - 검사조서 미작성
2019.9.12 2019.10.1	B09-46 B10-4	옥상방수 공사		26,497,900	- 전문공사 무면허 업체 계약 - 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 미징구 - 인지세 미징구
합 계				58,264,800	

조치할 사항

성마르코유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 시설공사계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험 학습차량 임차료 지급 부적정
기 관 명　성마르코유치원
내　　용

「사학기관 재무・회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사・제조・구매・용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 하며, 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 성마르코유치원은 [표]와 같이 차량임차업체가 아닌 운전원에게 임차료를 현금 지급하는 등 임차료 지출에 부적정한 사실이 있었다.

[표] 현장체험학습 차량 임차료 부정당 채주 지급 내역

[단위:원]

연번	회계연도	월/일	적 요	증번	지출금액	정당채주	채주
1	2018	02/01	2학기 ○○ 현장학습 차량비	B02-7	150,000		○○○
2	2018	02/01	2학기 ○○ 현장학습 차량비	B02-8	150,000		○○○
3	2018	09/19	1학기 현장학습 차량기사 수고비	B09-74	150,000		○○○
4	2018	09/19	1학기 현장학습 차량기사 수고비	B09-75	150,000		○○○
5	2018	09/19	1학기 현장학습 차량기사 수고비	B09-76	150,000		○○○
6	2019	09/14	1학기 현장학습시 차량비	B09-48	100,000		○○○
7	2019	09/14	1학기 현장학습시 차량비	B09-49	100,000		○○○
8	2019	09/14	1학기 현장학습시 차량비	B09-50	100,000		○○○
9	2019	11/20	○○ 현장학습시 차량비	B11-66	100,000		○○○
10	2019	11/20	○○ 현장학습시 차량비	B11-67	100,000		○○○
11	2019	11/20	○○ 현장학습시 차량비	B11-68	100,000		○○○
계					1,350,000		

조치할 사항

성마르코유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 현장체험 학습차량 임차료 집행 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력 조회 등 미실시
기 관 명　신양유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법」 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검 · 확인) 1항에 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄경력자 점검 · 확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동 · 청소년 관련기관등을 운영하거나 아동 · 청소년 관련기관 등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검 · 확인하여야한다.

그런데도 신양유치원은 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄전력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 3일에서 최장 1,131일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

[표] 2018~2020학년도 교직원 등 성범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위: 일]

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
2018	총괄	○○○		2018.03.01		미실시

	교사	○○○		2018.03.01	2021.04.06.	1,131
	사무직원	○○○		2018.03.01	2018.12.04	278
	방과후교사	○○○		2018.03.01	2018.12.04	278
2018	영양사	○○○		2018.03.01	2018.12.04	278
2019	원장	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	원감	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	주임교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	방과후교사	○○○		2019.03.01	2020.01.30	337
	교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	방과후교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	방과후교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	방과후보조	○○○		2019.03.01	2019.03.21	20
	방과후교사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	사무직원	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	조리사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	조리보조원	○○○		2019.07.01	2019.07.10	9
	영양사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	기사	○○○		2019.03.01	2019.03.04	3
	영양사	○○○		2019.07.01	2019.07.10	9
2020	영양사	○○○		2020.07.01	2020.10.06	97
	버스기사	○○○		2020.03.01	2020.06.02	93

조치할 사항

신양유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련규정에 의거 사립유치원 성범죄 및 아동학대 전력조회업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계운영 부적정(부정당채주집행)

관계기관 신양유치원

내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제57조 회계관계직원의 책임)에 따라 유치원 회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다해야 한다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙」제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 신양유치원은 [표]와 같이 *** 사업자 명의의 영수증을 첨부하고, ○○○계좌로 간식비를 송금하는 등, 총 13회 600,000원을 부적정하게 지출한 사실이 있다.

[표] 지출증빙서류 부적정 내역

[단위: 원]

연번	거래일자	거래내용	정당채주 (대표)	실 수령인	금액	비고
1	2018.03.27.	간식(꽈베기)		○○○	30,000	
2	2018.04.26.	간식(꽈베기)		○○○	40,000	
3	2018.11.15.	간식(꽈베기)		○○○	43,000	
4	2018.12.11.	간식(꽈베기)		○○○	43,000	
5	2019.03.26.	간식(꽈베기)		○○○	40,000	
6	2019.05.13.	간식(꽈베기)		○○○	50,000	
7	2019.06.10.	간식(꽈베기)		○○○	67,000	
8	2019.06.18.	간식(꽈베기)		○○○	70,000	
9	2019.09.26.	간식(꽈베기)		○○○	50,000	
10	2019.11.05.	간식(꽈베기)		○○○	50,000	
11	2019.11.26.	간식(꽈베기)		○○○	41,000	
12	2020.02.04.	간식(꽈베기)		○○○	36,000	
13	2020.06.30.	간식(꽈베기)		○○○	40,000	
합계					**600,000**	**※보전조치**

※ 실지감사 후 600,000원 보전완료

조치할 사항

신양유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계운영 부적정(업무추진비 부적정)
기 관 명　신양유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(기념품 및 선물구입비 등 사용불가)을 준수하여야 한다.

그런데도 신양유치원은 [표]와 같이 2020학년도 업무추진비를 집행함에 있어 사용용도가 부적정한 업무추진비로 총4건 4,833,380원을 부적정하게 지출하였다.

[표] 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	거래처	성명	구입내역	금액	비고
2020	2020-09-22		○○○	○단지 추석선물	457,380	추석
2020	2020-09-29		○○○	추석선물	910,000	추석
2020	2020-12-16		○○○	교사선물	946,000	크리스마스
2020	2021-02-08		○○○	설선물	2,520,000	설
합 계					4,833,380 ※보전조치	

※ 실지감사 후 4,833,380원 보전완료

조치할 사항

신양유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　신양유치원
내　　용

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제15조(대가의 지급) 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계서류에 의하여 검사를 한 후에 그 대가를 지급하여야 한다.

그런데도, 신양유치원은 [표1]과 같이 옥상목재부분교체 및 칼라철판시공 공사대금 집행과정에서 계약의 전부 또는 일부를 이행하지 않았음에도 공사금액 10,835,000원중 3,250,500원을 계약 체결일에 지급하고, [표2]와 같이 인지세ㆍ계약이행보증금ㆍ하자이행보증금을 징구하지 않는 등 공사계약업무를 부적정하게 처리하였다.

[표1] 계약 및 공사대금 지급 현황

[단위: 원]

공사명	계약금액	계약일	공사기간	계약금 지급일	잔금지급일
옥상목재부분교체 및 칼라철판시공	10,835,000	2019.02.11.	2019.02.21.~02.28.	2019.02.11.	2019.02.26.

[표2] 시설공사 대금 집행현황

[단위:원]

집행일자	증빙 번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018/07/30	641	신양유치원 교실칸막이 및 교실마감공사		16,500,000	- 계약보증금(각서) 미징구 - 하자보수보증금(각서) 미징구 - 계약금 지급 - 인지세 미징구 - 공사전후 사진 누락
2018/09/03	783	신양유치원 보수공사		22,000,000	
2019/02/11 2019/02/26	1766 1823	옥상목재부분교체 및 칼라철판시공		3,250,500 7,584,500	
2019/07/28	104	난방배관교체공사		16,280,000	
2019/08/05	108	수도입상관교체공사		13,200,000	
2020/02/18	285	옥상물탱크실 철거 및 개보수공사		12,958,000	
합 계				91,773,000	

조치할 사항

신양유치원 관련자 1명에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거 사립유치원 공사계약 업무 및 집행업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습 차량 계약 부적정
기 관 명　신양유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 원칙) 및 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자)에 따라 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 한다.

또한 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 견적서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 차량검사확인 증빙서류, 차량보유현황표, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

그런데도 신양유치원은 아래와 같이 현장체험학습차량 계약 부적정 현황이 있었다.

[표] 현장체험학습차량 계약 부적정 현황

[단위:원]

계약(집행)일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-05-23	차량임차료 ○○○	550,000	- 차량등록증 사본 미징구
2018-10-29	차량임차료 ○○○	1,100,000	- 보험가입증명서 사본 미징구
2019-05-31	차량임차료 ○○○	484,000	- 운전면허증 사본 미징구

조치할 사항

신양유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 앞으로 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거 사립유치원 현창체험학습차량 계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계업무 부적정 (개인카드 사용 및 현금 지출)

관계기관 은서유치원

내　　용

「사학기관 재무 · 회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원 회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다.

또한「사학기관 재무 · 회계 규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어 있으며, 제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도, 은서유치원은 [표1]과 같이 일부 물품・용역대금 집행 시 유치원 법인카드를 사용하거나 정당 채주에게 통장 이체 등의 방법으로 대금을 지급하지 아니하고, 총 26건 1,558,950원을 원장 및 교직원의 개인카드 등을 사용한 후 해당 결제자의 개인 계좌로 지급하거나, [표2]와 같이 총 110건, 33,575,034원을 현금 출금하여 지급한 사실이 있다.

[표1] 개인계좌 입금 내역

[단위: 원]

연번	출금계좌	거래일	입금계좌	입금금액	수취인	거래내용
1		2018-04-27		91,000	○○○	만들기재료-○○아트 재료
2		2018-06-12		18,450	○○○	교재구입-○○아트 파우치만들기 재료
3		2018-06-19		69,300	○○○	비누방울 재료 구입비

연번	출금계좌	거래일	입금계좌	입금금액	수취인	거래내용
4		2018-06-19		24,800	○○○	북아트 교재 만들기 재료 구입비
5		2018-06-28		13,900	○○○	학습자료구입-물놀이-비누방울 리필액
6		2018-07-09		38,300	○○○	살균소독기 램프구입비
7		2018-08-20		23,680	○○○	조리용 -돈가스 망치+수수료
8		2018-08-21		26,160	○○○	역할놀이영역-놀이용텐트
9		2018-08-23		53,100	○○○	시트지구입비
10		2018-08-31		61,500	○○○	정수기용 종이컵-지마켓
11		2018-09-05		106,300	○○○	안전관리 비용-손끼임방지-안전쫄대구입비
12		2018-09-05		228,990	○○○	유아용침대구입비
13		2018-10-29		70,500	○○○	정수기 종이컵-지마켓
14		2019-11-04		35,110	○○○	위생장갑
15		2019-11-04		14,200	○○○	위생모
16		2019-12-24		56,100	○○○	12월 [기타운영물품 구입비]지급지출
17		2020-11-11		70,810	○○○	(00552) 11월 정원관리비지급지출
18		2020-11-29		85,800	○○○	이동식웨건
19		2020-12-07		41,300	○○○	(00643) 12월 방과후반간식구입비지급지출
20		2020-12-08		74,800	○○○	케첩,머스터드
21		2020-12-09		104,300	○○○	유아용캐릭터반지
22		2020-12-24		38,590	○○○	(00671) 12월 물품구입비구입지출
23		2020-12-29		42,000	○○○	(00691) 12월 물품구입비지급지출
24		2021-01-29		62,560	○○○	끈상자, 포장박스
25		2021-02-16		48,900	○○○	김치
26		2021-02-16		58,500	○○○	발매트
합 계				1,558,950		

[표2] 현금출금 내역

[단위: 원]

연번	출금계좌	거래일	출금금액	거래내용
1		2018-04-17	40,000	수수료
2		2018-04-17	2,000	수수료
3		2018-05-03	902,140	졸업선물추가95,000원 잔액증명서 수수료3,000원 (고)○○○피부과비타민13,000 (고)○○○안과뽀로로비타5,000원

연번	출금계좌	거래일	출금금액	거래내용
				사학연금등기발송2,480원 잡화19,020원 잡화10,000원 교무실책상유리a/s210,000원 사학연금등기발송1,960원 폐기물250,000원 공구구입158,000원 벽걸이공기순환기27,900원 무선마우스15,020원 연통91,760원
4		2018-05-03	245,340	(고)○○○ 치과3,900원 (고)○○○ 피부과5,900원 (고)○○○ 안과5,400원 밴드,바세린13,000원 브르펜시럽구입11,000원
5		2018-05-03	47,000	일반업무추진비-현장학습 교사 도시락
6		2018-05-03	62,500	교육과정평가연수20,600 교육청 평가 제출7,700 교육청 운영위원연수31,200 ○○○ 차량귀가3,000
7		2018-05-03	20,400	방과후과정반 수업재료 구입비
8		2018-05-03	3,873,741	장기차입상환금
9		2018-05-30	270,330	다육이81,000 냅킨아트외20,530 종이컵8,100 오프너13,600 냅킨아트용냅킨3,500 공유경제 현수막50,000(광목천) 하수구스프링45,000 브러쉬3,000 옥잠9,600 꽃8,000 ○○경제물품퀵배송28,000
10		2018-05-30	39,100	미술재료구입비
11		2018-05-30	56,000	일반업무추진비-현장학습- 교사 도시락
12		2018-05-30	59,800	식품비-식재료구입비
13		2018-05-30	50,700	교통비
14		2018-06-28	5,000	공인인증서 발급수수료
15		2018-07-13	113,115	학습교재구입 단오부채만들기재료75,815원 비누방울재료37,300원
16		2018-07-13	50,000	일반업무추진비-교생실습 지도교사-○○○
17		2018-07-13	38,050	문구
18		2018-07-13	51,900	행사비-현장학습 주차료 ○○박물관2,200 ○○공원18,400 ○○공원3,300 ○○공원18,000 ○○수영장10,000
19		2018-07-13	102,000	행사비-현장학습-○○○대공원 ○○나라 입장료
20		2018-07-13	14,700	상해 병원비 ○○○병원9,200 ○○○병원5,500
21		2018-07-13	279,000	일반업무추진비-현장학습 교사급,간식 ○○○박물관59,000 ○○코리아64,000 ○○나라32,000 ○○도시34,000 ○○빌리지32,000 ○○회관수영장58,000
22		2018-07-13	179,720	잉크9,000 등기발송2,460 등기발송2,460 청소기부품12,000 적끈6,000 ○○○24,000 수국21,000 황금죽14,000 옥잠4,000 옥잠4,000 옥잠8,000 물놀이용공8,000 물놀이용공16,000 ○○○병원교통비3,000 ○○○비타민6,300 ○○○가정방문33,500 ○○○병원비타민10,000
23		2018-07-13	3,000,000	장기차입상환금
24		2018-07-20	1,589,290	세금
25		2018-07-31	884,100	근로소득세

연번	출금계좌	거래일	출금금액	거래내용
26		2018-07-31	10,000,000	2017학년도 장기차입상환금
27		2018-08-01	3,400	병원비-(솔)○○○
28		2018-08-01	44,500	일반업무추진비-현장학습 교사도시락
29		2018-08-01	15,000	행사비-현장학습-차량 주차료
30		2018-08-01	15,620	요리실습재료
31		2018-08-01	27,000	엽서 (카드)발송
32		2018-08-01	139,600	수수료6,600 수수료12,000 연꽃외 109,000 마대12,000
33		2018-08-03	12,170	방과후과정반 방학중 급식-식품비
34		2018-08-03	123,710	역할놀이-물놀이도구구입비
35		2018-08-13	28,400	문구
36		2018-08-13	182,000	주방도구 구입비
37		2018-09-13	26,700	문구
38		2018-09-13	665,950	발급수수료5,700 실리콘25,000다육이80,000 역할영역바구니128,000 바구니26,000 바구니15,000 시트지22,060 꽃121,000 빗자루18,000 모종9,000 역할놀이소품(한복)140,000 국화15,000 선풍기커버7,000 주차비40,000 교실환경게시용 대나무발14,200
39		2018-09-14	3,096,670	세금
40		2018-10-01	31,100	추석-송편용기 구입
41		2018-10-01	7,680	식품비-빵가루
42		2018-10-01	1,630	등기환부료-예솔반 ○○○교사 등기발송 환부
43		2018-10-01	23,910	문구
44		2018-10-08	4,100	종량제봉투
45		2018-11-30	48,100	방과후과정반-요리실습재료
46		2018-11-30	12,700	방과후과정반 미술재료구입비
47		2018-11-30	63,500	다리미구입비
48		2018-11-30	177,900	일반업무추진비-현장학습 교사 간식-10월
49		2018-11-30	88,500	일반업무추진비-현장학습 교사간식-11월
50		2018-11-30	896,300	근로소득세
51		2018-12-06	35,900	안전관련비용-병원비
52		2018-12-06	50,000	수당-교생실습지도교사(○○○)
53		2018-12-06	200,000	조리사 시간외수당
54		2018-12-06	360,900	일반업무추진비-11월
55		2018-12-10	55,000	털실구입비
56		2018-12-10	50,000	행사비-행상물품운송차량
57		2018-12-10	12,400	행사장 이동 교통비
58		2018-12-10	3,000	식품비-배추
59		2018-12-14	185,000	정화조용역-청화조 청소
60		2018-12-20	47,100	일반업무추진비-2019학년도 신입생추첨일-교사간식
61		2019-01-31	1,031,760	근로소득세
62		2019-01-31	63,800	일반업무추진비-오리엔테이션 교사 간식
63		2019-01-31	3,400	병원비(○○○)=3,400원
64		2019-01-31	17,400	교통비
65		2019-02-18	29,000	병원비-○○○(○피부과)15,000원 ○○○(치과)5,400원 ○○○(○정형외과)8,600원
61		2019-02-28	2,000	수수료-잔액증명서
62		2019-11-21	27,700	청소일용직 상해치료비

연번	출금계좌	거래일	출금금액	거래내용
63		2019-11-27	52,000	11월 급식운영물품구입비 지급
64		2019-11-29	3,500	11월 학습준비물구입비 지급
65		2019-12-10	7,000	주말근무식대(순대국)
66		2019-12-11	4,100	12월 상해 치료비 지급
67		2019-12-24	185,000	12월 정화조용역비 지급
68		2020-09-28	101,060	(00454) 9월 학습준비재료구입비지급지출
69		2020-10-14	63,000	(00492) 10월 기타운영비지급지출
70		2020-10-16	6,328	(00522) 10월 학습재료구입비지급지출
71		2020-10-16	4,500	(00495) 10월 우편요금지급지출
72		2020-10-23	277,000	볼풀공구입
73		2020-10-23	5,500	쿠킹호일구입
74		2020-10-27	155,800	(00514) 10월 교재교구구입비지급지출
75		2020-10-30	36,350	할로윈호박바구니구입
76		2020-11-02	31,950	위생롤백구입
77		2020-11-02	332,970	수납창고구입(조립식)
78		2020-11-12	40,000	(00558) 11월 일반업무추진비지급지출
79		2020-11-12	4,200	(00557) 11월 상해치료비지급지출
80		2020-11-17	269,000	사무용모니터구입
81		2020-11-17	19,000	(00567) 11월 기타공공요금지급지출
82		2020-11-17	169,000	(00566) 11월 기타물품구입비지출
83		2020-11-18	23,000	수도꼭지 구입
84		2020-11-18	2,500	(00571) 11월 상해치료비지급지출
85		2020-11-18	20,000	강사(○○○)생일축하문화상품권구입
86		2020-11-18	98,500	교직원식대
87		2020-11-30	400,000	(00625) 11월 특성화강사료지급지출
88		2020-11-30	55,000	(00608) 11월 우편요금지급지출
89		2020-12-01	22,000	(00676) 12월 학습문구비지급지출
90		2020-12-04	3,100	12월 상해치료비 지급
91		2020-12-04	4,200	12월 상해치료비 지급
92		2020-12-04	53,800	쟁반구입
93		2020-12-04	65,000	종이접시구입
94		2020-12-10	22,500	(00650) 12월 물품구입비지급지출
95		2020-12-11	60,000	일용직근로자(조리보조) 일급(○○○)
96		2020-12-14	112,500	(00657) 12월 물품구입비지급지출
97		2020-12-22	77,680	산타행사캔디류구입
98		2020-12-22	100,000	산타행사문화상품권구입
99		2020-12-22	5,000	산타행사캔디봉투구입
100		2020-12-22	124,050	산타행사캔디류구입
101		2020-12-28	185,000	(00675) 12월 정화조용역비구입지출
102		2021-01-14	83,100	폭설안전점검교직원간식(1/13)
103		2021-01-25	100,000	(00740) 1월 일반업무추진비지급지출
104		2021-01-25	32,420	(00744) 1월 방과후반 물품구입비지급지출
105		2021-01-25	81,500	(00742) 1월 일반업무추진비지급지출
106		2021-01-25	49,500	(00743) 1월 물품구입비지급지출
107		2021-02-15	37,400	(00794) 2월 상해치료비및약품구입비지급지출
108		2021-02-15	7,800	2월 상해치료비지급
109		2021-02-15	7,800	2월 상해치료비지급
110		2021-02-17	88,000	(00801) 2월 출장여비및 잡화구입비지급지출

연번	출금계좌	거래일	출금금액	거래내용
합 계			33,575,034	

조치할 사항

은서유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계업무 부적정 (업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　은서유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무·회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대

상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(기념품 및 선물구입비 등 사용불가)을 준수하여야 한다.

아울러, 「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따르면 직책급 업무추진비는 각급 학교(유치원)의 운영을 위하여 법령 및 직제에 의한 직위를 보유한 자에게 매월 25만원의 정액으로 지급하는 경비로 원장 이외의 직원에게는 지급하지 못하며 12학급을 기준으로 1학급 초과 시마다 월 3,000원을 가산하여 지급 수 있다.

그런데도 은서유치원은 [표1]과 같이 2018학년도 부터 2020학년도 까지 교직원 및 강사 등에게 추석, 설 선물, 생일축하 선물 등을 지급하기 위하여 유치원회계 업무추진비 예산으로 총 15건, 5,826,950원을 부적정하게 지출하였다.

[표1] 업무추진비 집행 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	구매처	지급대상자	현금출납부 구입내역	금액	비고
2018	2018-06-17		미상	일반업무추진비-교생실 습생 선물 (악세사리)	128,250	지급불가항목
	2018-06-28		○○○(교사) ○○○(조리원)	일반업무추진비-경조비 -교직원생일	200,000	지급불가항목
	2018-09-14		○○○ 외 24명	일반업무추진비-교직원 추석선물(고등어)	1,201,200	지급불가항목
	2019-01-31		미상	일반업무추진비-교직원 설날 선물구입비 (청정원 선물세트 16개)	304,000	지급불가항목
	2019-02-15		○○○	일반업무추진비-○○○ 교사 졸업축하금	100,000	지급불가항목
2019	2019-07-02		○○○ ○○○	(00216) 6월 교생실습 생기념품구입지급지출 (악세사리)	128,000	지급불가항목
	2019-10-31		○○○ ○○○	(00688) 10월 [교생실 습생기념품구입비]지급 지출 (악세사리)	138,000	지급불가항목
	2020-02-14		-	(00901) 2월 일반업무 추진비지급지출	60,000	무증빙
	2020-02-24		-	(00971) 2월 일반업무 추진비지급지출	60,000	
2020	2020-07-11		○○○ ○○○	(00282) 7월 일반업무 추진비지급지출(교생실	146,000	지급불가항목

				습생 기념품(악세사리)		
	2020-09-18		미상	9월 일반업무추진비지급지출(추석 교직원 선물-고등어)	1,330,000	지급불가항목
	2020-09-18		미상	9월 일반업무추진비지급지출 (교직원 생일선물-문화상품권)	500,000	지급불가항목
	2020-09-25		○○○	(00440) 9월 일반업무추진비지급지출(교생실습생 기념품(악세사리)	70,300	지급불가항목
	2020-11-18		○○○ (업체소속강사)	(00579) 11월 일반업무추진비지급지출(강사생일축하문화상품권)	20,000	지급불가항목
	2021-02-03		○○○ 외 28명	2월 기타운영비지급지출 (교직원 설명절 선물:고등어)	1,441,200	지급불가항목
합 계					5,826,950 (※보전조치)	

또한 은서유치원은 [표2]과 같이 2018년 3월부터 11월까지 8개월간 원장의 직책급업무추진비를 정액보다 35만원 초과된 60만원을 매월 지급하여 총 2,800,000원을 부적정하게 초과 지급하였다.

[표2] 직책급업무추진비 부적정 지급 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	내역	지급대상	지급액 ①	정당지급액 ②	과지급액 ③=①-②	비고
2018	2018-03-30	직책급업무추진비(원장)+수수료(3월)	○○○	600,000	250,000	350,000	수수료500원제외
	2018-04-30	직책급업무추진비(원장)-4월	○○○	600,000	250,000	350,000	
	2018-06-01	직책급업무추진비(원장)-5월	○○○	600,000	250,000	350,000	
	2018-07-02	직책급업무추진비(원장)-6월	○○○	600,000	250,000	350,000	
	2018-07-31	직책급업무추진비(원장)7월	○○○	600,000	250,000	350,000	
	2018-09-04	직책급 업무추진비(원장)-8월	○○○	600,000	250,000	350,000	
	2018-09-28	직책급업무추진비(원장)-9월	○○○	600,000	250,000	350,000	
	2018-11-07	직책급업무추진비(원장)-10월	○○○	600,000	250,000	350,000	
합 계				4,800,000	2,000,000	2,800,000 (※보전조치)	

※ 실지감사 중(2021.04.19.) 8,626,950원 보전완료

조치할 사항

은서유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 현장체험학습 차량 임차료 집행 부적정

관계기관 은서유치원

내　　용

「사학기관 재무・회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사・제조・구매・용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 하며, 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 은서유치원은 [표] 현장체험학습 차량 임차료 부정당 채주 지급 내역과 같이 차량임차업체가 아닌 운전원에게 임차료를 지급하는 등 임차료 지출에 부적정한 사실이 있다.

[표] 현장체험학습 차량 임차료 부정당 채주 지급 내역

[단위:원]

연번	회계연도	월/일	적 요	증번	지출금액	정당채주	채주
1	2018	04/30	행사비-통학차량비(현장학습)-1호차 2회*50,000원=100,000원	지225	100,000	○○○관광(주)	○○○
2	2018	04/30	행사비-통학차량비(현장학습)-2호차 2회*50,000원=100,000원	지226	100,000	○○○관광(주)	○○○
3	2018	05/31	행사비-통학차량비(현장학습)-1호차-2회*50,000원=100,000원	지351	100,000	○○○관광(주)	○○○
4	2018	05/31	행사비-통학차량비(현장학습)-2호차-1회*50,000원=50,000원	지352	50,000	○○○관광(주)	○○○
5	2018	06/30	행사비-현장학습 차량운송(6월) 1호차 50,000원*4회=200,000원	지467	200,000		○○○

6	2018	06/30	행사비-현장학습 차량운송(6월) 2호차 50,000원*4회=200,000원	지468	200,000		○○○
7	2018	07/31	현장학습 차량-7월-1호차 50,000원*2회=100,000원	지626	100,000		○○○
8	2018	07/31	현장학습 차량-7월-2호차 50,000원*2회=100,000원	지627	100,000		○○○
9	2018	08/31	현창학습 차량-1호차 (○○○) 1회*50,000원=50,000원	지743	50,000		○○○
10	2018	08/31	현장학습 차량-2호차(○○○) 1회*50,000원=50,000원	지744	50,000		○○○
11	2018	09/28	행사비-현장학습 차량 1호차 ○○○ 9월(1회*50,000원)	지880	50,000		○○○
12	2018	09/28	행사비-현장학습 차량 2호차 ○○○ 9월(1회*50,000원)	지881	50,000		○○○
13	2018	10/16	행사비-현장학습 차량+수수료500	지984	80,500	㈜○○고속관광	○○○
14	2018	10/16	행사비-현장학습 차량+수수료500	지985	80,500	㈜○○고속관광	○○○
15	2018	11/02	행사비-현장학습차량 (10월)-1호차 50,000원*4회=200,000원	지1028	200,000	○○○관광(주)	○○○
16	2018	11/02	행사비-현장학습차량(10월)-2호차 50,000원*4회=200,000원	지1029	200,000		○○○
17	2018	11/30	행사비-현장학습 차량 (○○○) 50,000원*1회=50,000원	지1129	50,000		○○○
18	2018	11/30	행사비-현장학습차량(○○○) 50,000원*1회=50,000원	지1130	50,000		○○○
19	2019	06/06	(00085) 3,4월현장학습차량이용비 지급지출	지85	560,000		○○○ ○○○ ○○○
20	2019	06/11	6월 야외학습(해우제박물관)지원비지급지출	지214	100,000		○○○ ○○○
21	2019	06/20	6월 야외학습(도로교통공단)지원비지급지출	지228	180,000		○○○ ○○○ ○○○
22	2019	06/23	(00189) 5월현장학습차량이용비 지급지출	지189	100,000		○○○ ○○○
23	2019	06/26	(00206) 6월현장학습차량이용비 지급지출	지206	100,000		○○○ ○○○
24	2019	08/27	(00383) 8월현장학습차량이용비 지급지출	지383	460,000		○○○ ○○○ ○○○
25	2019	09/20	(00482) 9월현장학습차량이용비 지급지출	지482	280,000		○○○ ○○○ ○○○
26	2019	10/01	(00535) 10월 [야외학습] 차량이용비지급지출	지535	100,000		○○○ ○○○
27	2019	10/11	(00557) 10월 [야외학습] 차량이용비지급지출	지557	100,000		○○○ ○○○
28	2019	10/14	(00563) 10월[야외학습]차량이용비지급지출	지563	180,000		○○○ ○○○ ○○○
29	2019	10/18	(00637) 10월 [야외학습] 차량이용비지급지출	지637	280,000		○○○ ○○○ ○○○
30	2019	10/22	(00641) 10월 [야외학습] 차량이용비지급지출	지641	100,000		○○○ ○○○
31	2019	11/05	(00774) 11월 [야외수업차량지원	지774	180,000		○○○

			비]지급지출				○○○ ○○○
계					4,531,000		

조치할 사항

은서유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 계약 및 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력 조회 부적정
기 관 명　은서유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검 · 확인) 1항에 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄경력자 점검 · 확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동 · 청소년 관련기관등을 운영하거나 아동 · 청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검 · 확인하여야한다.

그런데도 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 (성)범죄전력조회를 미실시 하거나 채용일로부터 최소 1일에서 최장 68일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

[표] 2018~2020학년도 교직원 등 (성)범죄 및 아동학대 전력조회 지연 및 미실시 현황

[단위:일]

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
2018	원장	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	교사	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	교사	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
	교사	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	교사	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	교사	○○○		2018-09-04	2018-09-28	24
	교사	○○○		2018-10-22	-	미실시
	행정	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	행정	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	영양사	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	조리사	○○○		2018-03-01	2018-05-03	63
	조리원	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	특성화강사	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	특성화강사	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	특성화강사	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	특성화강사	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	특성화강사	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	방과후강사	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	차량기사(운송업체)	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	차량기사(운송업체)	○○○		2018-06-01	2018-06-07	6
	차량기사(운송업체)	○○○		2018-03-01	2018-05-01	61
	차량기사(운송업체)	○○○		2018-03-02	2018-05-01	60
	차량기사(운송업체)	○○○		2018-08-27	2018-08-28	1
2019	원장	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사(특성화강사)	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	교사	○○○		2019-05-01	2019-05-03	2
	행정	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	행정	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	영양사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	조리사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	조리원	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	특성화강사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	특성화강사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	특성화강사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	특성화강사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	특성화강사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	특성화강사	○○○		2019-09-01	2019-09-05	4
	특성화강사	○○○		2019-09-01	2019-09-05	4
	특성화강사	○○○		2019-09-01	2019-09-05	4
	방과후강사	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	차량기사(운송업체)	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	차량기사(운송업체)	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	차량기사(운송업체)	○○○		2019-03-01	2019-05-08	68
	차량기사(운송업체)	○○○		2020-01-14	2020-01-23	9
	차량기사(운송업체)	○○○		2020-01-20	2020-01-23	3
	차량기사(운송업체)	○○○		2019-06-20	-	미실시

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
2020	원장	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	교사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	행정	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	행정	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	영양사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	조리사	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	조리사	○○○		2020-12-01	2020-12-02	1
	조리원	○○○		2020-05-25	2020-05-27	2
	조리원	○○○		2020-10-05	2020-10-06	1
	조리원	○○○		2020-12-14	2020-12-23	9
	특성화강사(○○○○)	○○○		2020-11-02	2020-11-10	8
	특성화강사(○○○○)	○○○		2020-11-02	2020-11-10	8
	특성화강사(○○○○)	○○○		2020-11-19	2020-12-04	15
	특성화강사(○○○○)	○○○		2020-11-01	2020-11-10	9
	특성화강사(○○○○)	○○○		2020-11-02	2020-12-04	32
	특성화강사(○○○○)	○○○		2020-11-02	2020-11-10	8
	특성화강사	○○○		2020-11-01	2020-11-10	9
	특성화강사	○○○		2020-11-01	2020-11-10	9
	방과후강사	○○○		2020-11-01	2020-11-10	9
	차량기사(운송업체)	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8
	차량기사(운송업체)	○○○		2020-03-01	2020-03-09	8

조치할 사항

은서유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 현장체험학습 차량 임차계약 및 임차료 집행 부적정

관계기관 삼성유치원

내　　용

「도로교통법 시행령」제31조(어린이통학버스의 요건 등) 제4호에 따라 어린이통학버스는 유치원, 학교, 어린이집, 학원, 체육시설의 인가를 받거나 등록 또는 신고를 한 자의 명의로 등록되어 있는 자동차 또는 유치원, 학교, 어린이집, 학원 또는 체육시설의 장이 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조 제2호 가목 단서에 따라 전세버스운송사업자와 운송계약을 맺은 자동차이어야 한다.

「여객자동차 운수사업법」 제81조(자가용 자동차의 유상운송 금지)에 따르면 사업용 자동차가 아닌 자가용 자동차는 운송용으로 제공하거나 임대할 수 없으나, 교육 목적을 위하여 관할청에 유상운송 허가를 받은 경우 운행할 수 있으며, 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제103조(자가용자동차의 유상운송 등의 허가요건) 제4의2호에 따라 자가용자동차는 어린이(13세 미만의 사람을 말한다)의 통학이나 시설 이용을 위해 유치원, 어린이집, 체육시설에서 이용하면 직접 소유(공동소유 포함한다)한 9인승 이상의 승용자동차 또는 승합자동차를 유상운송으로 이용할 수 있다.

또한 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」제7조, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스 임차계약서, 견적서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 차량검사확인 증빙서류, 차량보유현황표, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

「사학기관 재무ㆍ회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원 회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관

계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다.

아울러, 제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도, 삼성유치원은 아래 [표1]과 같이 2016년도 현장체험학습 차량 임차계약 체결 시 미자격 계약자와 임차계약을 체결하였고, [표2]와 같이 대금 집행 시 유치원 법인카드를 사용하거나 정당 채주에게 통장 이체 등의 방법으로 대금을 지급하지 아니하고, 현금 출금하여 부정당 채주에게 지급한 사실이 있다.

[표1] 현장체험학습 차량 임차계약 부적정 현황

[단위:원]

연번	거래일	업체명 (채주명)	계약금액	주요 내용
1	2016-03-24	○○○	60,000	- 전세버스 운송사업자가 아닌 개인 운전원과 계약-부적정 - 계약서 미작성 - 견적서 미징구 - 차량등록증 사본 미징구 - 보험가입증명서 사본 미징구 - 운전면허증 사본 미징구
2	2016-03-24	○○○	60,000	
3	2016-03-24	○○○	60,000	
4	2016-03-24	○○○	60,000	
5	2016-03-24	○○○	60,000	
6	2016-04-20	○○○	35,000	
7	2016-04-20	○○○	90,000	
8	2016-04-20	○○○	80,000	
9	2016-04-22	○○○	105,000	
10	2016-05-20	○○○	105,000	
11	2016-05-20	○○○	160,000	
12	2016-05-20	○○○	195,000	
13	2016-06-21	○○○	35,000	
14	2016-06-21	○○○	35,000	
15	2016-06-21	○○○	35,000	
16	2016-06-21	○○○	35,000	
17	2016-06-21	○○○	40,000	
18	2016-07-13	○○○	40,000	
합 계			1,290,000	

[표2] 현장체험학습 차량 대금 현금 지급 및 부정당 채주 집행 내역

[단위: 원]

연번	출금계좌	거래일	지급금액(현금지급)	정당채주	실 거래내용
1		2016-04-20	90,000	㈜○○○투어	○○○/견학차량비
2		2016-04-22	90,000	㈜○○여행사	○○○/견학차량비
3		2016-04-22	60,000	㈜○○○투어	○○○/견학차량비

연번	출금계좌	거래일	지급금액(현금지급)	정당채주	실 거래내용
4		2016-05-20	90,000	㈜○○○투어	○○○/견학차량비
5		2016-05-20	90,000	㈜○○여행사	○○○/견학차량비
6		2016-06-21	80,000	㈜○○○투어	○○○/견학버스비
7		2016-06-21	80,000	㈜○○여행사	○○○/견학버스비
8		2016-07-13	30,000	㈜○○○관광	○○○/견학버스비
9		2016-07-13	30,000	㈜○○여행사	○○○/견학버스비
합 계			640,000		

조치할 사항

삼성유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 계약 및 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계운영 부적정 (업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　삼성유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 한다.

그런데도 삼성유치원은 [표]와 같이 2016학년도 부터 2018학년도까지 교직원 등에게 기념·축하 선물을 지급하기 위하여 유치원회계 업무추진비 예산으로 총 51건, 5,756,672원을 부적정하게 지출하였다.

[표] 업무추진비 집행 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	구매처	현금출납부 구입내역	금액
2016	2016-05-20		문화상품권 실습생선물	160,000
	2016-05-30		○○○교사 선물구입	51,200
	2016-06-14		실습생선물	38,000
	2016-11-03		교사선물비	40,000
	2016-11-03		교사선물비	80,000
	2016-11-03		교사선물비	20,000
2017	2017-01-11		교사선물	39,900
	2017-01-16		위드미/문화상품권(실습생 선물)	60,000
	2017-01-16		상품권(일용직 선물)	60,000
	2017-02-10		○○주얼리/○○○ 교사 퇴직선물	39,000
	2017-02-18		조리사 선물	120,000
	2017-02-18		교사선물	219,000
	2017-02-18		교사선물	1,000,000
	2017-02-18		교사선물포장비	8,000
	2017-02-18		교사선물	98,400
	2017-02-18		교사선물	48,000
	2017-02-18		교사선물포장비	8,000
	2017-02-25		교사선물/졸업행사 수고선물	330,000
	2017-03-11		신입교사졸업선물	66,900
	2017-03-11		신입교사졸업선물	119,000
	2017-04-01		특수아상담교사선물/○○○	38,000
	2017-04-01		특수아상담교사선물/○○○	31,000
	2017-05-13		원아병문안시 선물	18,960
	2017-05-26		실습생 선물구입	105,000
	2017-07-02		업무추진비/참여수업활동연구교사선물비	81,000
	2017-07-02		업무추진비/참여수업활동연구교사선물비	100,000
	2017-07-08		실습생 선물	7,500
	2017-10-10		추석 교직원 선물	78,850
	2017-10-10		추석 교직원 선물	9,000
	2017-11-19		김정희 외 교사선물/전시회수고선물	200,000
	2017-12-18		산타잔치가정방문시/차량지원교사감사선물	24,900
	2017-12-20		교사선물/크리스마스행사시	300,000

	2017-12-20		교사선물/크리스마스행사시	30,000
2018	2018-01-17		○○○ 외 교사선물(신입생준비수고)	160,000
	2018-02-21		교사선물	490,000
	2018-04-06		실습생선물구매	16,000
	2018-04-28		실습생선물	72,000
	2018-05-18		교사선물	40,000
	2018-06-02		실습생 송별회선물	44,000
	2018-06-04		교사선물	29,160
	2018-07-03		조리사 선물	16,800
	2018-07-04		교사선물비	50,000
	2018-07-30		홈커밍데이 활동개발선물비	273,182
	2018-08-02		교사선물비	61,765
	2018-08-02		교사선물비	20,255
	2018-09-22		교사선물비	99,000
	2018-10-22		교사선물	12,000
	2019-01-30		교사선물	13,200
	2019-02-15		교사선물비	149,700
	2019-02-15		교사선물비	275,500
	2019-02-15		교사선물비	304,500
합 계				5,756,672 (※보전조치)

※ 실지감사 중(2021.04.23.) 5,756,672원 보전완료

조치할 사항

삼성유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계운영 부적정 (목적 외 사용)

관계기관 삼성유치원

내　　용

「도로교통법 시행령」제31조(어린이통학버스의 요건 등) 제4호에 따라 어린이통학버스는 유치원, 학교, 어린이집, 학원, 체육시설의 인가를 받거나 등록 또는 신고를 한 자의 명의로 등록되어 있는 자동차 또는 유치원, 학교, 어린이집, 학원 또는 체육시설의 장이 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조 제2호 가목 단서에 따라 전세버스운송사업자와 운송계약을 맺은 자동차이어야 한다.

「여객자동차 운수사업법」 제81조(자가용 자동차의 유상운송 금지)에 따르면 사업용 자동차가 아닌 자가용 자동차는 운송용으로 제공하거나 임대할 수 없으나, 교육 목적을 위하여 관할청에 유상운송 허가를 받은 경우 운행할 수 있으며, 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제103조(자가용자동차의 유상운송 등의 허가요건) 제4의2호에 따라 자가용자동차는 어린이(13세 미만의 사람을 말한다)의 통학이나 시설 이용을 위해 유치원, 어린이집, 체육시설에서 이용하면 직접 소유(공동소유 포함한다)한 9인승 이상의 승용자동차 또는 승합자동차를 유상운송으로 이용할 수 있다.

「사립학교법」제29조(회계의 구분)제6항 및 같은 법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한, 「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지)제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를

목적 외에 사용하지 못하며 교비회계에서는 다른 회계에 전출하지 못한다.

그런데도, 삼성유치원은 아래 [표]과 같이 유치원 통학차량 구입비로만 집행이 가능한 자산취득비로 어린이통학차량 신고 및 유상운송 허가를 득하지 않은 차량의 구입비를 집행하여 총 30,600,000원을 부적정하게 지출한 사실이 있다.

[표] 차량 구입 내역

[단위 : 원]

회계연도	지출일	내역	지출액	구입처	비고
2017	2018-02-26	○○○○ 통학차량 구입	30,600,000	○○자동차주식회사	○○○○ 11인승 ○○○
합 계			30,600,000 ※ 보전조치		

※ 실지감사 중(2021.04.23.) 30,600,000원 보전완료

조치할 사항

삼성유치원 관련자에게 "경고" 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 매입처별 (세금)계산서 합계표 미제출

관계기관 삼성유치원

내　　용

「부가가치세법」제32조(세금계산서 등)에 따라 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 세금계산서를 그 공급을 받는 자에게 발급하여야 하며, 「부가가치세법」제54조(세금계산서합계표의 제출) 및 「같은 법 시행령」 제99조(세금계산서합계표 제출의무자의 범위)에 따라 공급한 자의 부가가치세 신고와는 별도로 세금계산서를 발급받은 기관에서는 매입처별 세금계산서 합계표를 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

「소득세법」제163조(계산서의 작성・발급 등) 및 「소득세법시행령」 제212조(매출・매입처별계산서합계표의 제출 등)에 따르면 사업자가 부가가치세 면세대상 재화 또는 용역을 공급한 경우에는 계산서 등을 작성하여 재화 또는 용역을 공급받는 자에게 발급하여야 하며, 공급한 자의 국세청 신고와는 별도로 계산서를 발급받은 기관에서는 매입처별 계산서 합계표를 대통령령으로 정하는 기한까지 사업장 소재지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

그런데도 삼성유치원은 2016～2018년에 ○○○○ 외 4개 업체와 총 274,703,750원을 거래하였으나, 매입처별(세금)계산서합계표 제출액은 0원으로 274,703,750원에 대한 신고를 누락한 사실이 있다.

[표] 매입처별 거래금액 및 (세금)계산서 합계표 신고 내역

[단위: 원]

연번	업체명	대표자	과세유형	사업자번호	종목	년도	계좌거래 총액 (㉠)	매입처별 (세금)계산서 총액 (㉡)	차액 (㉢=㉠-㉡)
		주소							
1					유아용	2016상반기	7,740,000	0	7,740,000

연번	업체명	대표자	과세유형	사업자번호	종목	년도	계좌거래 총액 (㉠)	매입처별(세금)계산서 총액 (㉡)	차액 (㉢=㉠-㉡)
		주소							
					교재	2016하반기	20,640,000	0	20,640,000
						2017상반기	28,660,000	0	28,660,000
						2017하반기	30,660,000	0	30,660,000
						2018상반기	30,060,000	0	30,060,000
						2018하반기	24,840,000	0	24,840,000
	소계						142,600,000	0	142,600,000
2					놀이지도, 위탁교육	2016상반기	4,500,000	0	4,500,000
	소계						4,500,000	0	4,500,000
3					유아교육 교재, 교육강의	2016상반기	23,339,000	0	23,339,000
						2016하반기	43,075,000	0	43,075,000
						2017상반기	15,335,000	0	15,335,000
	소계						81,749,000	0	81,749,000
4					○○체험활동	2018상반기	16,360,550	0	16,360,550
						2018하반기	9,506,200	0	9,506,200
	소계						25,866,750	0	25,866,750
5					○○체험활동	2016상반기	9,718,000	0	9,718,000
						2016하반기	6,020,000	0	6,020,000
						2017하반기	4,250,000	0	4,250,000
	소계						19,988,000	0	19,988,000
합계							274,703,750	0	274,703,750

※ 국세청통보액: 274,703,750원

조치할 사항

삼성유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 시설공사 계약업무 부적정

관계기관 삼성유치원

내　　용

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출 근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용 자재의 품질과 규격 등의 일치 여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단 기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 모든 공사는 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

그런데도, 삼성유치원은 공사예정금액 1천5백만원이상인 시설공사 계약업무 집행 내역을 확인한 결과, 설계도서를 작성하지 않았고, 계약보증금 지급각서 · 하자보수보증금 지급각서 · 인지세 등을 징구하지 않았으며, 공사 완료 후 검사를 실시하지 않는 등 [표]과 같이 공사계약에 대하여 부적정하게 처리하였다.

[표] 시설공사 집행현황

[단위 : 원]

집행일자	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018-02-07	교실확장벽공사		27,280,000	- 계약보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구 - 하자보수보증금 지급각서 미징구 - 검사 미실시(검사조서 미작성)
합 계			27,280,000	

조치할 사항

삼성유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 계약 및 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-6

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정

관계기관 삼성유치원

내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검 · 확인) 1항에 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄경력자 점검 · 확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동 · 청소년 관련기관등을 운영하거나 아동 · 청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검 · 확인하여야한다.

그런데도 삼성유치원은 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 (성)범죄전력조회를 미실시 하거나 채용일로부터 최소 7일에서 최장 266일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

[표] 2016~2018학년도 교직원 등 (성)범죄 및 아동학대 전력조회 지연 및 미실시 현황

[단위:일]

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
2016	원장	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	원감	○○○		2016-03-01	2016-03-31	30
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	보조교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	보조교사	○○○		2016-03-01	2016-03-31	30
	보조교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	방과후교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	방과후교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	보조교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	보조교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	보조교사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	영양사	○○○		2016-03-01	2016-04-06	36
	조리사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	조리원	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	특성화강사	○○○		2016-03-01	2016-04-05	35
	특성화강사	○○○		2016-03-01	미실시	미실시
	특성화강사	○○○		2016-03-01	2016-03-31	30
	특성화강사	○○○		2016-03-01	2016-03-31	30
	차량기사	○○○		2016-03-01	2016-03-08	7
	차량기사	○○○		2016-03-01	2016-04-28	58
	차량기사	○○○		2016-04-01	2016-04-28	27
	차량기사	○○○		2016-03-01	2016-08-28	180
2017	원장	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	원감	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	방과후교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	방과후교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	보조교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	보조교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	보조교사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	행정실장	○○○		2017-03-01	2017-04-05	35
	영양사	○○○		2017-03-01	2017-04-06	36
	영양사	○○○		2017-05-01	2017-05-11	10
	조리사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
	주방보조	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	청소원	○○○		2017-03-01	2017-04-05	35
	특성화강사	○○○		2017-03-01	2017-04-05	35
	특성화강사	○○○		2017-03-01	2017-04-05	35
	특성화강사	○○○		2017-03-01	2017-04-05	35
	특성화강사	○○○		2017-03-01	2017-03-08	7
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		2017-03-01	2017-05-11	71
	차량기사	○○○		2017-03-01	2017-05-11	71
	차량기사	○○○		2017-04-03	2017-04-05	2
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		2017-08-10	2017-10-26	77
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
2018	원장	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	원감	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	방과후교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	방과후교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	방과후교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	보조교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	보조교사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	사무원	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	보조교사	○○○		2018-03-01	2018-07-10	131
	행정이사	○○○		2018-01-11	2018-08-13	214
	영양사	○○○		2018-04-05	2018-08-28	145
	조리사	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	주방보조	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	주방보조	○○○		2018-03-01	2018-08-13	165
	특성화강사	○○○		2018-03-01	2018-03-13	12
	특성화강사	○○○		2018-03-01	2018-11-22	266
	특성화강사	○○○		2018-03-01	2018-03-27	26
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		2018-03-01	2018-03-27	26
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		2018-03-01	2018-03-27	26
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		2018-03-01	2018-03-27	26
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시
	차량기사	○○○		미확인	미실시	미실시

조치할 사항

삼성유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정
기 관 명　성체유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검·확인) 1항에 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄경력자 점검·확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동·청소년 관련기관 등을 운영하거나 아동·청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검·확인하여야 한다.

그런데도 성체유치원은 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄전력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 3일에서 최장 55일 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

[표] 2019~2020학년도 교직원 등 (성)범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위: 일]

년도	성명	생년월일	계약일자	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
2019년도	○○○		2019-08-01	조리사	-	미실시
	○○○		2020-01-01	운전원	2020-02-25	55
2020년도	○○○		2020-08-01	운전원	2020-08-04	3
	○○○		2020-07-01	운전원	2020-07-24	23

조치할 사항

성체유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　성체유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무·회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비

의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(경조사비 지급기준 50,000원, 기념품 및 선물구입비 등 사용불가)을 준수하여야 한다.

그런데도 성체유치원은 [표] 업무추진비 부적정 사용 현황과 같이 2019~2020 학년도 기간동안, 업무추진비를 집행함에 있어 사용용도가 부적정한 업무추진비로 총 3건, 341,600원을 부적정하게 지출하였다.

[표] 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계 연도	지출일	구입내역	과목명	증빙번호	지출 금액	부적정 금액
2019	2019-03-11	○○○선생님 조부상 조의금	일반업무추진비	21	100,000	50,000
2019	2019-10-28	교사선물비(사과)	일반업무추진비	676	250,000	250,000
2020	2021-02-23	(00569) 교사 출산선물	일반업무추진비	569	41,600	41,600
합계					391,600	341,600 ※보전조치

※ 실지감사 중(2021.04.22.) 341,600원 보전완료

조치할 사항

성체유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(지출증빙서류 미구비)
기 관 명　성체유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)과 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 함 그리고 동 규칙 제53조(학교에 비치할 장부와 서류)와 제53조의2(증빙서류 및 장부의 보존)에 따라 학교에는 금전출납부와 세출내역부, 수입·지출 외 현금출납부, 금융회사와의 거래실적 입증서류 등을 5년간 보존하여야 한다고 되어 있어 유치원은 교재비, 체험활동비 등을 지출할 때 지출증빙서류를 5년간 보관하여야 한다.

그런데도 성체유치원은 [표] 지출증빙서류 없는 지출 내역과 같이 사업자임을 알 수 없고, 지출을 증빙할 수 있는 서류를 갖추지 않은 채 단체, 개인 등에게 7,893,710원을 지출하였다.

[표] 지출증빙서류 없는 지출 내역

[단위: 원]

연번	거래일시	적요	내용	거래점명	출금액
1	2018.06.15	BZ뱅크	○○○섬유	성남	2,299,200
2	2019.02.07	BZ뱅크	○○○	성남	2,160,000
3	2018.10.25	현금	○○○	성남	2,059,510
4	2019.03.11	BZ뱅크	○○○섬유	성남	1,375,000
합계					7,893,710 ※보전조치

※ 실지감사 중(2021.04.22.) 7,893,710원 보전완료

조치할 사항

성체유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　통학차량 업무처리 부적정
기 관 명　성체유치원
내　　용

「도로교통법 시행령」제31조(어린이통학버스의 요건 등) 제4호에 따라 어린이통학버스는 유치원, 학교, 어린이집, 학원, 체육시설의 인가를 받거나 등록 또는 신고를 한 자의 명의로 등록되어 있는 자동차 또는 유치원, 학교, 어린이집, 학원 또는 체육시설의 장이 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조 제2호 가목 단서에 따라 전세버스운송사업자와 운송계약을 맺은 자동차로 규정되어있다.
「여객자동차 운수사업법」 제81조(자가용 자동차의 유상운송 금지)에 따르면 사업용 자동차가 아닌 자가용 자동차는 운송용으로 제공하거나 임대할 수 없으나, 교육 목적을 위하여 관할청에 유상운송 허가를 받은 경우 운행할 수 있으며, 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제103조(자가용자동차의 유상운송 등의 허가요건) 제4의2호에 따라 자가용자동차는 어린이(13세 미만의 사람을 말한다)의 통학이나 시설 이용을 위해 유치원, 어린이집, 체육시설에서 이용하면 직접 소유(공동소유 포함한다)한 9인승 이상의 승용자동차 또는 승합자동차를 유상운송으로 이용할 수 있다.

그런데도 성체유치원은 [표] 유상운송 미허가 현황과 같이 2018학년도 통학차량 계약 시 유상운송 허가를 받지 않은 개인차량을 통학목적으로 계약하는 부적정사항이 있었다.

[표] 유상운송 미허가 현황

차량번호	소유주	차명	운행기간	통학버스신고일	유상운송허가 유무
	○○○	15인승그레이스터보	2018.09.1.~ 2019.2.28	2017.02.23.	X
	○○○	그랜드스타렉스	2018.09.1.~ 2019.2.28	2018.12.07	X

조치할 사항

성체유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 통학차량계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정
기 관 명　즐거운유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」 제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검·확인) 1항에 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제57조(성범죄경력자 점검·확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동·청소년 관련기관등을 운영하거나 아동·청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검·확인하여야한다.

그런데도 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용 시 채용일 이전 성범죄전력조회를 실시하지 않은 사실이 있다.

【표】 2018~2020학년도 교직원 등 (성)범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위 : 일]

연도	성명	생년월일	계약일자	근무기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
2018	OOO		2018.03.01	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	원감	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회

	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	방과후보조교사	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	방과후교사	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	사무직원	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	조리사	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	영양사	-	미조회
	OOO		2018.03.01	12개월	보조교사	-	미조회
2019	OOO		2019.03.01	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	원감	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	교원	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	방과후교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	조리사	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	영양사	-	미조회
	OOO		2019.03.01	12개월	보조교사	-	미조회
2020	OOO		2020.03.01	12개월	원장	-	미조회

조치할 사항

즐거운유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바라며, 현재 미조회된 교직원(퇴직자 제외)을 대상으로 ‘성범죄 및 아동학대 전력조회’ 실시 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

일련번호	5-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　즐거운유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비

의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항을 준수하여야 한다.

그런데도 즐거운유치원은 [표]와 같이 2018. 5. 15. 어린이날 행사 수고비를 지급하기 위하여 유치원 회계 업무추진비로 총 1건, 금 1,800,000원을 부적정하게 지출하였다.

【표】 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	적요	증빙번호	수취인	금액
2018	2018-05-15	어린이날 행사 수고비	증449	OOO	300,000
			증450	OOO	200,000
			증451	OOO	100,000
			증452	OOO	100,000
			증453	OOO	100,000
			증454	OOO	100,000
			증455	OOO	100,000
			증456	OOO	100,000
			증457	OOO	100,000
			증458	OOO	100,000
			증459	OOO	100,000
			증460	OOO	200,000
			증461	OOO	100,000
			증462	OOO	100,000
합계					1,800,000 ※보전조치

※ 실지감사 후(2021.06.03.) 1,800,000원 보전완료

조치할 사항

즐거운유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(목적 외 사용)
기 관 명　즐거운유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은 법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교 교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한 「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계 운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어 있다.

그런데도 즐거운유치원은 아래 [표1]과 같이 원장명의 휴대전화 요금으로 2019년 12월부터 2021년 2월까지 15회에 걸쳐, 총 661,890원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표1】 원장명의 휴대전화 요금 납부 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	증빙번호 (결의번호)	지출액(원)	예금주	비고
1	2019-12-23	OO********** 통신요금	2070	31,050	㈜OO (자동이체)	명의자: OOO
2	2020-01-21	OO********** 통신요금	2327	36,930		
3	2020-02-21	OO********** 통신요금	2568	36,930		

연번	지출일자	지출건명	증빙번호 (결의번호)	지출액(원)	예금주	비고
4	2020-03-23	03월 23일 지출(통신비)	00018	36,930		
5	2020-04-21	04월 21일 지출(통신비)	00033	36,930		
6	2020-05-21	05월 21일 지출(통신비)	00044	36,930		
7	2020-06-22	06월 22일 지출(핸드폰요금)	00071	36,930		
8	2020-07-21	07월 21일 지출(통신비)	00087	36,930		
9	2020-08-21	08월 21일(OO통신요금)	00164	36,930		
10	2020-09-21	09월 21일(통신요금)	00133	36,930		
11	2020-10-21	10/21(통신비)	00153	36,930		
12	2020-11-23	11/23(통신비)	00211	49,110		
13	2020-12-21	11/23(통신비)	00231	71,250		
14	2021-01-21	01/21(통신비)	00256	71,250		
15	2021-02-22	02/22(통신요금)	00281	69,930		
합 계				661,890 ※보전조치		

또한, 2019년 12월부터 2021년 2월까지 공기청정기 구매와 관련하여 예산 부족 등의 이유로 렌탈과 유사한 개념으로 오인하여 ㈜OO캐피탈을 통해 할부 구매함에 따라 즐거운유치원의 주거래은행인 OO은행의 통상 대출금리인 3.38%보다 10.62% 높은 연이율 14%의 대출이자를 지급하여, 986,218원의 과다 지급금이 발생한 사실이 있다.[표2, 3 참조]

【표2】㈜OO캐피탈과 주거래은행(OO은행) 대출금리 비교

[단위 : %]

대출 금리[2019년 11월 COFIX]	
㈜OO캐피탈	주거래은행(OO은행)
14	3.38

【표3】공기청정기 할부 구매에 따른 이자액 비교 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	㈜OO캐피탈 이자액(원)	주거래은행 이자액(원)	차액(원)	비고
1	2019-12-16	공기청정기렌탈	89,454	25,266	64,188	
2	2020-01-15	공기청정기렌탈	102,294	24,598	77,696	
3	2020-02-17	공기순환청정기렌탈료	99,910	23,928	75,982	
4	2020-03-16	03월 16일 지출(공기청정기)	97,499	23,256	74,243	

연번	지출일자	지출건명	㈜OO캐피탈 이자액(원)	주거래은행 이자액(원)	차액(원)	비고
5	2020-04-16	04월 16일 지출(공기순환청정기)	95,060	22,583	72,477	
6	2020-05-15	05월 15일 지출(임대료)	92,593	21,908	70,685	
7	2020-06-15	06월 15일 지출(공기순환청정기 대여)	90,096	21,230	68,866	
8	2020-07-15	07월 15일 지출(공기순환청정기)	87,571	20,551	67,020	
9	2020-08-18	08/18(공기순환청정렌탈료)	85,016	19,870	65,146	
10	2020-09-15	09월 15일(공기순환청정기)	82,431	19,187	63,244	
11	2020-10-15	10/15(공기순환청정기 임대료)	79,816	18,502	61,314	
12	2020-11-16	11/16(공기순환청정기)	77,170	17,815	59,335	
13	2020-12-15	12/15(공기순환청정기렌탈)	74,494	17,126	57,368	
14	2021-01-15	01/15(공기순환청정기)	71,786	16,436	55,350	
15	2021-02-15	02/15(공기순환청정기)	69,047	15,743	53,304	
합 계			1,294,237	307,999	986,218 ※보전조치	

【참고】㈜OO캐피탈과 주거래은행(OO은행) 납입원금 및 이자 등 비교표

※ 주거래은행인 OO은행의 2019년 11월 현재 대출금리 적용시

[단위 : 원]

차수	㈜OO캐피탈			주거래은행(OO은행)			비고
	납입원금	이자	상환금	납입원금	이자	상환금	
1	201,923	89,454	291,377	237,098	25,266	262,364	
2	204,279	102,294	306,573	237,766	24,598	262,364	
3	206,663	99,910	306,573	238,435	23,928	262,363	
4	209,074	97,499	306,573	239,107	23,256	262,363	
5	211,513	95,060	306,573	239,780	22,583	262,363	
6	213,980	92,593	306,573	240,456	21,908	262,364	
7	216,477	90,096	306,573	241,133	21,230	262,363	
8	219,002	87,571	306,573	241,812	20,551	262,363	
9	221,557	85,016	306,573	242,493	19,870	262,363	
10	224,142	82,431	306,573	243,176	19,187	262,363	
11	226,757	79,816	306,573	243,861	18,502	262,363	
12	229,403	77,170	306,573	244,548	17,815	262,363	
13	232,079	74,494	306,573	245,237	17,126	262,363	
14	234,787	71,786	306,573	245,928	16,436	262,364	

차수	㈜OO캐피탈			주거래은행(OO은행)			비고
	납입원금	이자	상환금	납입원금	이자	상환금	
15	237,526	69,047	306,573	246,620	15,743	262,363	
16	240,297	66,276	306,573	247,315	15,048	262,363	
17	243,100	63,473	306,573	248,012	14,352	262,364	
18	245,937	60,637	306,574	248,710	13,653	262,363	
19	248,806	57,768	306,574	249,411	12,952	262,363	
20	251,709	54,865	306,574	250,113	12,250	262,363	
21	254,645	51,928	306,573	250,818	11,545	262,363	
22	257,616	48,957	306,573	251,524	10,839	262,363	
23	260,621	45,952	306,573	252,233	10,131	262,364	
24	263,662	42,911	306,573	252,943	9,420	262,363	
25	266,738	39,835	306,573	253,656	8,708	262,364	
26	269,850	36,723	306,573	254,370	7,993	262,363	
27	272,998	33,575	306,573	255,087	7,277	262,364	
28	276,183	30,390	306,573	255,805	6,558	262,363	
29	279,405	27,168	306,573	256,526	5,838	262,364	
30	282,665	23,908	306,573	257,248	5,115	262,363	
31	285,963	20,610	306,573	257,973	4,391	262,364	
32	289,299	17,274	306,573	258,699	3,664	262,363	
33	292,674	13,899	306,573	259,428	2,935	262,363	
34	296,089	10,484	306,573	260,159	2,205	262,364	
35	299,543	7,030	306,573	260,892	1,472	262,364	
36	303,038	3,535	306,573	261,628	737	262,365	
합 계	8,970,000	2,051,435	11,021,435	8,970,000	475,082	9,445,082	

※ 실지감사 후(2021.06.03.) 1,648,108원 보전완료

조치할 사항

즐거운유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습 차량 계약 부적정
기 관 명　즐거운유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원 회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러, 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 한다.

또한, 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

그런데도 즐거운유치원은 [표]와 같이 현장체험학습차량 계약 시 관련증빙서류를 미징구 하는 등 부적정한 사실이 있었다.

【표】 현장체험학습차량 계약 부적정 현황

[단위: 원]

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-04-23	소풍차량 대차료	280,000	- 차량등록증 사본 미징구 - 차량보험가입증명서 사본 미징구 - 차량검사확인 증빙서류 사본 미징구
2018-05-24	소풍차량 대차료(OO대 OO원)	880,000	
2018-10-17	소풍차량 대차료	240,000	
2019-04-24	소풍차량 대절비 전세버스운행료(견학)	264,000	

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2019-09-19	견학차량 임대료 9/19 OOOO운행	880,000	- 차량보유현황표 사본 미징구 - 운전면허증 사본 미징구 - 사업자등록증 사본 미징구
2019-10-17	소풍대차료지급 현장학습운임료	330,000	
2020-06-30	06월 30일 지출(차량수수료)	550,000	
2020-10-15	10/15(소풍차량비)	77,000	

조치할 사항

즐거운유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 현장체험학습 차량 계약업무에 철저를 기하시기 바랍합니다.

일련번호	5-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　즐거운유치원
내　　용

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출 근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용 자재의 품질과 규격 등의 일치 여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단 기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」제40조(검사조서의 작성)에 의거 계약금액이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제56조제1호에서 규정한 금액 3천만원을 초과하는 경우 계약상대자의 계약이행을 확인하기 위해 설계서 기타 관계서류에 의하여 이를 검사하여야 한다.

그런데도 즐거운유치원은 아래 [표]와 같이 설계도서를 작성하지 않았고, 계약이행 보증금(계약보증금 지급각서)·하자보수보증금(하자보수보증금 지급각서)·인지세 등을 징구하지 않았으며, 추정가격 5천만원을 초과하는 환경개선공사의 경우, 공사 완료 후 검사를 실시하지 않는 등 공사계약에 대하여 부적정하게 처리하였다.

【표】 시설공사 계약업무 집행내역

[단위 : 원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018/12/26 2019/01/15 2019/02/07	1984 2098 2243	환경개선공사	OOOO 디자인 (OOO)	64,900,000	- 설계도서 미작성 - 계약이행 보증금 미징구 - 하자보수보증금 미징구 - 인지세 미징구 - 공사 완료 전 공사대금 지급 - 검사 미실시(검사조서 미작성)
2019/09/09 2019/11/08	1341 1764	현관철거 및 자동문설치 공사		27,170,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구 - 공사 완료 전 공사대금 지급
2020/02/13	2523	지하집수정 및 모래놀이 보수공사		12,980,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구
합 계				105,050,000	

조치할 사항

즐거운유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 유치원 공사계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 경력조회 부적정
기 관 명　판교샘유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법」 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검 · 확인) 1항에 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제57조(성범죄경력자 점검 · 확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동 · 청소년 관련기관등을 운영하거나 아동 · 청소년 관련기관 등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계 기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검 · 확인하여야한다.

그런데도 판교샘유치원은 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄경력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 1일에서 최장 129일을 지연하여 경력조회를 실시한 사실이 있다.

[표] 2018~2020학년도 교직원 등 성범죄 및 아동학대 경력조회 미실시 현황

[단위: 일]

학년도	직	성명	생년월일	(근로)계약일	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수
2018	행정이사			2018.03.01		미실시
	원장			2018.03.01		미실시
	교사			2018.03.01	2018.03.02.	1

	교사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	교사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	교사			2018.03.01	2018.03.02	1
2018	교사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	교사			2018.03.01	2018.03.02	1
	교사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	방과후교사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	보조교사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	보조교사			2018.03.01	2018.08.07.	6
	조리사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	영양사			2018.03.01		미실시
	기사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	청소원			2018.12.01		미실시
	강사			2018.03.01	2018.03.02.	1
	강사			2018.03.01	2018.03.16.	15
2019	행정			2019.03.01	2019.07.08.	129
	원장			2019.03.01	2019.07.08.	129
	부원장			2019.03.01	2019.03.26.	25
	원감			2019.03.01	2019.03.26.	25
	교사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	교사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	교사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	교사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	교사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	교사			2019.03.01	2019.03.06.	5
	교사			2019.03.01	2019.03.06.	5
	보조교사			2019.03.01		미실시
	보조교사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	기사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	기사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	청소			2019.03.01	2019.05.29.	89
	조리사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	강사			2019.03.01	2019.03.26.	25
	강사			2019.03.01		미실시
	강사			2019.04.01	2019.07.01.	92
	보조교사			2019.08.01	2019.08.20.	19
	교사			2019.08.01	2019.08.20.	19
	교사			2019.09.01	2019.09.10.	9
	교사			2019.12.01	2019.12.03.	2
	조리사			2019.12.01		미실시
2020	행정이사			2020.03.01.		미실시
	원장			2020.03.01.	2020.08.18.	170
	원감			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	교사			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	교사			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	보조교사			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	조리사			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	영양사			2020.03.01.	2020.07.02.	123
	강사			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	강사			2020.03.01.	2020.03.03.	2
	보조교사			2020.05.01.	2020.08.18.	109
	강사			2020.07.01.		미실시
	강사			2020.12.01.	2020.12.18.	17
	조리보조원			2020.12.01.	2020.12.18.	17

조치할 사항

판교샘유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거 사립유치원 성범죄 및 아동학대 경력조회 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계 운영 부적정(목적 외 사용)

관계기관 판교샘유치원

내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한 「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다.

그런데도 판교샘유치원은 [표1]과 같이 2018~2019년에 유치원 과세대상이 아닌 재산세 지출 총 2건, [표2]와 같이 사업소득세를 이중으로 납부하여 총 2,724,750원을 초과 지출하는 등 부적정하게 지출한 사실이 있다.

[표 1] 과세대상이 불분명한 재산세 지급 현황

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액	예금주
1	2018-09-14	재산세(○○○ 외 1건)	기타공공요금 및 제세공과금	791	1,032,630	○○○
2	2019-09-23	재산세(○○○ 외 1건)	기타공공요금 및 제세공과금	1062	1,162,920	○○○
[합 계] ①+②					2,195,550 ※보전조치	

[표2] 재산세 지급(지방소득세) 현황 - 이중지급

[단위 : 원]

연번	이체일자	지출건명	입금계좌		예금주	정당 지출액	이체금액	차액
1	2019.01.08.	사업소득세			○○○	646,800	588,000	529,200
2	2019.01.10.	지방소득세			○○○		588,000	
합계						646,800	1,176,000	529,200 ※보전조치

※ 실지감사 중(2021.04.27.) 2,724,750원 보전완료

조치할 사항

판교샘유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　판교샘유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(기념품 및 선물구입비 등 사용불가)을 준수하여야 한다.

그런데도 판교샘유치원은 [표]와 같이 2018~2020학년도 기간동안, 업무추진비를 집행함에 있어 사용용도가 부적정한 업무추진비로 총 8건 8,677,300원을 부적정하게 지출하였다.

[표] 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	거래처	성명	구입내역	금액	비고
2018	2018-09-15		○○○	교직원명절선물	247,500	
	2019-01-29		○○○	명절선물	1,324,800	
2019	2019-08-26		○○○	○○추석선물대금	315,000	
			○○○	○○명절선물대금	200,000	
	2020-01-29		○○○	○○명절선물대금	1,145,000	
2020	2020-09-28		○○○	교직원간담회비,부서별협의회,경조사비외	1,020,000	
	2020-10-26		○○○	일반업무추진비,교직원간담회,부서별협의회,경조사비외(보조금)	3,900,000	
	2021-01-22		○○○	일반업무추진비,교직원간담회,부서별협의회,경조사비외(보조금)	525,000	
합 계					8,677,300 ※보전조치	

※ 실지감사 후 8,677,300원 보전완료

조치할 사항

판교샘유치원 관련자에게 게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계운영 부적정(부정당 채주 집행)
기 관 명　판교샘유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)과 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 그리고 같은 규칙 제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 판교샘유치원은 아래와 같이 ***통신(대표 ◇◇◇) 사업자 명의의 계산서를 첨부하고, ○○○계좌로 인터폰 설치비를 송금하는 등 지출을 증빙할 수 있는 서류를 갖추지 않은 채 개인에게 1,000,000원을 지출하였다.

[표] 지출증빙서류 부적정 내역

[단위: 원]

연번	거래일자	거래내용	정당채주 (대표)	실 수령인	금액	세금계산서
1	2021.01.28.	인터폰 설치비		○○○	1,000,000	
합 계					1,000,000 ※보전조치	

※ 실지감사 후 1,000,000원 보전완료

조치할 사항

판교샘유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거 유치원회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	5-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　판교샘유치원
내　　용

「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) 및 제8조(경미한 건설공사등)제1항제2호에 의하면, 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만 원 이상 건설공사의 경우에는 전문건설업에 등록된 업체로 하여금 시공하도록 하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부 하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 의하면, 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

그런데도 판교샘유치원은 공사예정금액이 1천 5백만원 이상인 건설공사에 대하여 면허가 없는 ○○○와 계약을 체결하였고, 인지세·계약이행보증금·하자이행보증금을 징구하지 않았으며, 물품구매금액이 2천만원 이상인 구매계약에 대하여 견적서를 징구하지 않는 등 계약업무에 대하여 부적정하게 처리하였다.

[표1] 물품구매 및 공사비 집행현황

[단위:원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2019.02.28	1482	교구비		22,000,000	- 견적서 미징구
2019.02.22. 2019.02.27. 2019.02.28.	1425 1471 1475	보일러교체 및 노후수도배관교체		5,000,000 6,500,000 20,000,000	- 계약보증금(각서)미징구 - 하자보증금(각서)미징구 - 인지세 미징구 - 건설업 미등록 업체와 계약
2019.05.03. 2019.05.13.	343 369	건물보수공사 외		10,000,000 10,000,000	
2019.07.25.	833	놀이터시설물 개선공사		10,780,000	
2020.01.08.	1459	환경개선공사 옥상방수공사		30,000,000 18,000,000	
2020.08.03.	103	유치원 실내공사 (덤웨이터 및 실내공사)		25,000,000	
합 계				157,280,000	

조치할 사항

판교샘유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거 시설공사 계약업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	3-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 교직원 급여 업무처리 부적정(퇴직금 업무 부적정)

관계기관 선경유치원

내　　용

「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제53조(학교에 비치할 장부와 서류) 및 제53조의2(증빙서류 및 장부의 보존)에 의하면 학교에는 금전출납부와 세출내역부, 수입·지출 외 현금출납부, 금융회사와의 거래실적 입증서류 등을 5년간 보존하여야 한다고 되어 있다.

「소득세법」제2조(납세의무), 제20조(근로소득), 제22조(퇴직소득), 제127조(원천징수의무), 제134조(근로소득에 대한 원천징수 시기 및 방법)에 따르면 국내 주소를 두고 근로를 제공하여 급여를 받는 근로자의 근로소득에 대해 급여를 지급하는 원천징수의무자는 매월분의 근로소득을 지급할 때에 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수하여 관할 세무서에 납부하여야 한다.

「소득세법」제137조(근로소득세액의 연말정산)에 따라 원천징수의무자는 해당 과세기간의 다음 연도 2월분의 근로소득 또는 퇴직자의 퇴직하는 달의 근로소득을 지급할 때에는 소득세를 징수한다.

그런데도 선경유치원은 [표] 퇴직금 지급 내역과 같이 2018년 3월 조리사 ○○○에게 퇴직금 지급 시 퇴직소득세(지방소득세 포함)에 대하여 원천징수하지 않고 지급하였으며, 퇴직소득에 대한 지급명세서 제출을 누락 하는 등 근로소득 신고 및 관리 업무를 소홀히 하였다.

[표] 퇴직금 지급 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	지급액	예금주	퇴직소득세 납부 (지방소득세 포함)	퇴직 소득 신고
1	2018-03-14	퇴직금	직원퇴직금 및 퇴직적립금	10,850,000	○○○	X	X
2	2018-03-21	퇴직금	직원퇴직금 및 퇴직적립금	1,290,802	○○○		
			합계	12,140,802 ※국세청통보			

※ 국세청 과세자료 통보 12,140,802원

조치할 사항

선경유치원 관련자에게 "경고" 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 근거에 의거하여 근로소득 신고 및 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	3-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원회계 운영 부적정(목적외 사용)

관계기관 선경유치원

내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못한다고 되어 있다.

아울러, 제53조(학교에 비치할 장부와 서류) 및 제53조의2(증빙서류 및 장부의 보존)에 의하면 학교에는 금전출납부와 세출내역부, 수입·지출 외 현금출납부, 금융회사와의 거래실적 입증서류 등을 5년간 보존하여야 한다고 되어 있다.

그런데도 선경유치원은 업무용 차량의 운행 시 정당한 업무용 목적으로 사용하여야 하고 이를 증빙할 수 있는 출장명령기록(근무상황일지), 차량운행일지, 유류수불대장 등을 작성·비치하여 업무용 사용을 증빙할 수 있어야 하나 관련 자료를 일체 구비하지 않아 업무용으로 운행하였음을 확인할 수 없음에도 [표 1]와 같이 2018. 3. 26.부터 2019. 10. 28.까지 총 6건 금 7,481,324원을 행정실장(설립자) 개인 차량 보험료 및 차량 할부금으로 지출하였다.

【표1】 유치원회계 운영 부적정 지급 내역(차량 관련 집행)

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액	예금주
1	2018-03-26	○○○-차량할부금납부	취득비	102	1,314,798	○○○
2	2018-04-25	○○○-차량할부금납부	취득비	231	1,314,798	○○○
3	2018-05-25	○○○-차량할부금납부	취득비	412	1,314,798	○○○
4	2018-06-25	○○○-차량할부금납부	취득비	573	1,314,070	○○○
			[계]		5,258,464	(보전 완료)*
5	2018-10-23	업무용차량보험가입-○○○	수수료 및 제세공과금	1,163	1,183,070	2019.3.2. 사전보전완료
6	2019-10-28	업무용차량보험가입-○○○	수수료 및 제세공과금	1,196	1,039,790	2021.2.28. 사전보전완료
			[계]		2,222,860	(사전보전완료)

※ 실지감사 전(2019.3.2./2021.02.28.) 2,222,860원 보전완료

※ 실지감사 중(2021.05.25.) 5,258,464원 보전완료

또한, [표2] 유치원 회계 운영 부적정 지급(목적외 사용) 내역과 같이 2018. 09. 22.부터 2020. 01. 23.까지 교직원이 아닌 자(임대차량기사)에게 명절휴가비로 8회에 걸쳐 총 1,000,000원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출하였다.

[표2] 유치원회계 부적정 지급 내역(목적외 사용)

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액	예금주
1	2018-09-22	임대차량기사 추석명절휴가비지급	수용비	1,009	100,000	○○○
2	2019-02-01	임대차량기사 설명절상여금지급	직원복리후생비	1,679	200,000	○○○
3	2019-09-11	명절휴가비	직원복리후생비	937	100,000	○○○
4	2020-01-23	명절휴가비	직원복리후생비	1,685	200,000	○○○
5	2018-09-22	임대차량기사 추석명절상여금지급	직원복리후생비	1,013	100,000	○○○
6	2019-02-01	임대차량기사 설명절상여금지급	직원복리후생비	1,681	100,000	○○○
7	2019-09-11	명절휴가비	수용비	939	100,000	○○○
8	2020-01-23	명절휴가비	수용비	1,690	100,000	○○○
[합 계]					1,000,000	(보전 완료)*

※ 실지감사 중(2021.05.25.) 1,000,000원 보전완료

조치할 사항

선경유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	3-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원회계 운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　선경유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다. 또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당 기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행 근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용 용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(기념

품 및 선물구입비 등 사용 불가)을 준수 하여야 한다.

그런데도 선경유치원은 [표]와 같이 2018. 4. 20.부터 2021. 2. 10.까지 교직원 대상 및 교직원이 아닌 자(강사 및 임대차량기사)에게 명절(설,추석) 선물을 지급하기 위하여 유치원회계 업무추진비로 총 6,882,000원을 부적정하게 지출하였다.

[표] 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	구입내역	수령자(채주)	계정과목	금액
2018	2018-04-20	경조사비	2019.3.2. 사전보전 완료	업무추진비	(a)150,000
	2018-09-27	추석선물세트	○○○	업무추진비	900,000
	2018-12-18	적십자회비 납부	2019.3.2. 사전보존 완료	업무추진비	(b)100,000
	2019-02-07	추석선물세트	○○○	업무추진비	935,000
2019	2019-07-11	부친상(화환)	2021.2.28. 사전보전 완료	업무추진비	(c)100,000
	2019-9-16	선물세트	○○○	업무추진비	679,000
	2019-9-16	선물세트	○○○	업무추진비	388,000
	2020-1-28	명절 설선물	○○○	교원복리후생비	900,000
2020	2020-9-28	추석선물세트 구입	○○○	업무추진비	28,000
	2020-9-29	추석선물구입	○○○	업무추진비	1,000,000
	2020-9-29	추석명절 선물구입	○○○	업무추진비	182,000
	2021-2-05	설명절선물 구입	○○○	업무추진비	288,000
	2021-2-10	교직원설선물 구입 지출	○○○	업무추진비	1,232,000
합 계					6,882,000

※ 실지감사 전(2019.3.2./2021.02.28.(a~c)) 350,000원 보전 완료

※ 실지감사 중(2021.05.25.) 6,532,000원 보전 완료

조치할 사항

선경유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정
기 관 명　안촌유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」 제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검·확인) 1항에 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제57조(성범죄경력자 점검·확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동·청소년 관련기관등을 운영하거나 아동·청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검·확인하여야한다.

그런데도 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄 및 아동학대 전력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 1일에서 최장 193일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

【표】 2018~2020학년도 교직원 등 성범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위 : 일]

년도	성명	생년월일	계약일자	근무기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
2018 학년도	OOO		2018.03.01.	12개월	총괄이사	-	미조회
	OOO		2018.03.01.	12개월	영양사	-	미조회

	OOO		2019.01.01.	2개월	보조교사	-	미조회
	OOO		2018.03.01.	12개월	차량기사	2018.03.14.	13
	OOO		2018.03.01.	12개월	차량기사	2018.03.14.	13
	OOO		2018.04.01.	9개월	보조교사	2018.10.11.	193
	OOO		2018.03.01.	12개월	청소	-	미조회
2019 학년도	OOO		2019.03.01.	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.05.	4
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.05.	4
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.05.	4
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.05.	4
	OOO		2019.03.01.	12개월	총괄이사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	조리사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	7개월	관리소장	-	미조회
	OOO		2019.09.25.	6개월	관리소장	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	사무보조	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	2개월	영양사	-	미조회
	OOO		2019.05.01.	7개월	영양사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	차량기사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	차량기사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	1개월	보조교사	2019.03.05.	4
	OOO		2019.04.01.	10개월	보조교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	4개월	보조교사	2019.03.05.	4
	OOO		2019.04.15.	11개월	보조교사	-	미조회
	OOO		2019.07.01.	8개월	보조교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	1개월	도우미	-	미조회
	OOO		2019.04.17.	11개월	도우미	-	미조회
2020 학년도	OOO		2020.03.01	2개월	원장	-	미조회

	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.02.	12개월	교사	2020.03.02.	1
	OOO		2020.03.02.	12개월	교사	2020.03.02.	1
	OOO		2020.03.02.	12개월	교사	2020.03.02.	1
	OOO		2020.03.01.	12개월	총괄이사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	관리소장	2020.03.02.	1
	OOO		2020.03.01.	1개월	사무보조	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	9개월	영양사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	차량기사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	차량기사	-	미조회
	OOO		2020.11.01.	4개월	행정	2020.11.11.	10
	OOO		2020.03.01.	12개월	도우미	-	미조회

조치할 사항

안촌유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바라며, 현재 미조회된 교직원(퇴직자 제외)을 대상으로 ‘성범죄 및 아동학대 전력조회’ 실시 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

일련번호	6-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　급여 업무처리 부적정(근로소득액 과소신고)
기 관 명　안촌유치원
내　　용

「소득세법」 제2조(납세의무), 제20조(근로소득), 제127조(원천징수의무), 제134조(근로소득에 대한 원천징수시기 및 방법), 제137조(근로소득세액의 연말정산), 제164조(지급명세서의 제출)에 따라 근로계약서를 체결하고 3개월 이상 근로를 제공한 근로자의 근로소득에 대해 급여를 지급하는 원천징수의무자가 매월분의 근로소득을 지급할 때에는 근로소득 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수하며, 지급명세서를 해당 지급일까지 원천징수 관할 세무서장, 지방국세청장 또는 국세청장에게 제출하여야 한다.

그런데 안촌유치원은 총괄이사의 급여 실지급액과 근로소득원천징수영수증 신고 급여액을 확인한 결과 [표]와 같이 실제 지급한 급여액보다 적게 신고하여 소득세를 납부한 사실이 있다.

【표】 근로소득 과소신고/원천징수 내역

[단위 : 원]

연도	대상기간	직	성명	급여 지급 총액Ⓐ	근로소득원천징수 영수증 신고 급여액Ⓑ	차액(과소신고액) (Ⓐ-Ⓑ=Ⓒ)
2018	2018.01.01.~2018.12.31.	총괄이사	OOO	94,391,000	61,400,000	32,991,000
2019	2019.01.01.~2019.12.31.			90,614,000	83,814,000	6,800,000
2020	2020.01.01.~2020.12.31.			115,720,000	111,000,000	4,720,000
합 계				300,725,000	256,214,000	44,511,000 ※국세청신고

※ 국세청 조치완료(2021.05.18.)

조치할 사항

안촌유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계운영 부적정(목적 외 사용)

관계기관 안촌유치원

내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어있다.

그런데도 안촌유치원은 아래와 같이 2018년에 사립유치원 연합회비로 금 200,000원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표】 2018 유치원연합회비 납부 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액(원)	예금주
1	2018-12-03	연합 회비	그밖의관리운영비	B12-1	200,000 ※보전조치	OOO

※ 실지감사 전(2021.05.11.) 200,000원 보전완료

조치할 사항

안촌유치원 관련자에게 "경고" 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　안촌유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관 기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당 기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당 한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행 근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용 용도를 명확히 하여야 한다. 아울러,

경조사비의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항을 준수 하여야 한다.

그런데도 안촌유치원은 [표]와 같이 근로자의 날 수고비, 교사 행사 수고비, 교직원 명절 선물 구입비 등을 지급하기 위하여 유치원 회계 업무추진비로 총 12건, 금 6,120,000원을 부적정하게 지출하였다.

【표】 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	적요	증빙번호	수취인	금액
2018	2018-05-01	근로자의 날 수고비	B05-3	OOO	100,000
				OOO	100,000
				OOO	100,000
				OOO	100,000
				OOO	100,000
	합 계				**500,000**
	2018-05-28	교사 행사 수고비	B05-160	OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	20,000
				OOO	20,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
	합 계				**790,000**
	2018-10-11	교사 참여수업 행사후 수고비	B10-56	OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
	합 계				**480,000**

	2019-02-19	교사 행사시 수고비	B02-70	OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
	합 계				**670,000**
	2019-02-19	직원 행사시 수고비	B02-71	OOO	50,000
	합 계				**50,000**
	2019-02-25	교직원 명절선물 구입	B02-110	OOO	1,250,000
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
	합 계				**1,250,000**
2019	2019-05-03	비누방울놀이 수고비	B05-8	OOO	100,000
	합 계				**100,000**
	2019-09-28	교원 참여수업 수고비 직원 참여수업 수고비 참여수업 수고비	B09-157 B09-158 B09-159	OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	50,000
				OOO	30,000

				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
				OOO	30,000
	합 계				**740,000**
2020	2020-09-25	교직원 명절 선물구입	00774	OOO	770,000
				OOO	
				OOO	
				OOO

				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
	합 계				770,000
총 합 계					6,120,000 ※보전조치

※ 실지감사 중(2021.05.14.) 6,120,000원 보전완료

조치할 사항

안촌유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습 차량 계약 부적정
기 관 명　안촌유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러, 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 한다.

또한, 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

그런데도 안촌유치원은 [표]와 같이 현장체험학습 차량 계약 시 관련증빙서류를 미징구 하는 등 부적정한 사실이 있었다.

【표】 현장체험학습 차량 계약 부적정 현황

[단위: 원]

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-05-30	체험학습 차량 임차료(OO차)	60,000	- 차량등록증 사본 미징구
2018-05-31	체험학습 차량 임차료(OO차)	175,000	- 차량보험가입증명서 사본 미징구
2018-07-20	체험학습시 견학차량 임차료	70,000	- 운전면허증 사본 미징구

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2019-03-29	3월 현장학습시 차량비(OO차) 3월 현장학습시 차량비(OO차)	140,000	- 사업자등록증 사본 미징구
2019-04-30	4월 현장학습시 차량비(OO차) 4월 현장학습시 차량비(OO차)	500,000	
2019-04-30	5세 현장학습시 차량비	80,000	
2019-05-22	5세 현장학습시 차량비	90,000	
2019-05-31	5월 현장학습시 차량비(OO차) 5월 현장학습시 차량비(OO차)	620,000	
2019-06-05	5세 현장학습시 차량비	80,000	
2019-06-28	6월 현장학습시 차량비(OO차) 6월 현장학습시 차량비(OO차)	440,000	
2019-07-16	5세 현장학습시 차량비	90,000	
2019-07-25	6월 현장학습시 차량비(OO차) 6월 현장학습시 차량비(OO차) 현장학습시 차량비	250,000	
2019-08-27	5세 현장학습시 차량비	80,000	
2019-08-30	8월 현장학습시 차량비(OO차) 8월 현장학습시 차량비(OO차)	400,000	
2019-09-03	5세 현장학습시 차량비	90,000	
2019-09-30	9월 현장학습시 차량비(OO차) 9월 현장학습시 차량비(OO차)	730,000	
2019-10-18	5세 현장학습시 차량비	80,000	
2019-10-22	5세 현장학습시 차량비	50,000	
2019-10-31	현장학습시 차량비(OO차) 현장학습시 차량비(OO차) 현장학습시 차량비	972,000	
2019-11-07	5세 현장학습시 차량비	70,000	
2019-11-29	현장학습시 차량비(OO차) 현장학습시 차량비(OO차)	733,800	
2019-12-03	5세 현장학습시 차량비	80,000	
2019-12-19	5세 눈썰매 현장학습시 차량비	70,000	
2019-12-27	현장학습시 차량비(OO차) 현장학습시 차량비(OO차)	631,400	
2020-05-29	차량기사 급여(OO차)	297,000	
2020-05-29	차량기사 급여(OO차)	330,000	

조치할 사항

안촌유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 현장체험학습 차량 계약업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-6

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　안촌유치원
내　　용

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출 근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용 자재의 품질과 규격 등의 일치 여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조 제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

그런데도 안촌유치원에서는 아래[표]와 같이 시설공사 계약업무와 관련하여 설계도서를 작성하지 않았고, 계약이행 보증금(계약보증금 지급각서)·하자보수보증금(하자보수보증금 지급각서)·인지세 등을 징구하지 않았으며, 공사 완료 전 공사대금을 지급하는 등 공사계약에 대하여 부적정하게 처리하였다.

【표】 시설공사 계약업무 집행내역

[단위 : 원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018/11/20	B11-58	옥상 방수 공사대금	OO디자인 (OOO)	11,000,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 미징구 - 인지세 미징구
2019/01/29	B01-143	교실 인테리어 공사대금	㈜OOOO 디자인 (OOO)	21,450,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구
2019/04/10	B04-38	옥상 방수 공사대금	OO디자인 (OOO)	11,000,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 미징구 - 인지세 미징구
2020/02/28	B02-211	내부 도장공사 및 도배공사 공사대금	㈜OOOO 디자인 (OOO)	20,790,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 공사 완료 전 공사대금 지급
합 계				43,450,000	

조치할 사항

안촌유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 유치원 공사계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정
기 관 명　진영유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」 제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검·확인) 1항에 및 「아동·청소년 성보호에 관한 법률」 제57조(성범죄경력자 점검·확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동·청소년 관련기관등을 운영하거나 아동·청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검·확인하여야한다.

그런데도 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄 및 아동학대 전력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 18일에서 최장 92일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

【표】 2018~2020학년도 교직원 등 성범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위 : 일]

년도	성명	생년월일	계약일자	근무기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
2018 학년도	OOO		2018.03.01.	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2018.03.01.	12개월	원감	2018.03.27.	26

	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	관리이사	-	미조회
	OOO		2018.03.01.	12개월	조리사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	보조 및 강사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	12개월	강사	2018.03.27.	26
	OOO		2018.03.01.	8개월	청소원	2018.03.27.	26
	OOO		2018.11.01.	4개월	청소원	-	미조회
2019 학년도	OOO		2019.03.01.	12개월	원장	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	원감	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	관리이사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	조리사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	보조 및 강사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	12개월	강사	2019.03.19.	18
	OOO		2019.03.01.	3개월	청소원	2019.03.19.	18
	OOO		2019.05.15.	3개월	청소원	-	미조회
	OOO		2019.08.16.	7개월	청소원	-	미조회
2020 학년도	OOO		2020.03.01.	12개월	원장	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	원감	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.06.01.	92

	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	관리이사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	조리사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	보조 및 강사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	강사	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	12개월	방과후과정보조	2020.06.01.	92
	OOO		2020.03.01.	4개월	청소원	2020.06.01.	92
	OOO		2020.06.15.	7개월	청소원	2020.07.06.	21
	OOO		2020.12.16.	3개월	청소원	-	미조회

조치할 사항

진영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바라며, 현재 미조회된 교직원(퇴직자 제외)을 대상으로 ‘성범죄 및 아동학대 전력조회’ 실시 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

일련번호	6-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(부정당 채주 집행)
기 관 명　진영유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)과 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 그리고 같은 규칙 제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 진영유치원은 [표1]과 같이 ㈜OOOO코리아(대표 OOO), OOO농장(대표 OOO), OO농원(대표 OOO), OO상회(대표 OOO), OOOO철물(대표 OOO), OOOOOOOO영업소(대표 OOO), OO전자(대표 OOO), OO환경(대표 OOO)으로부터 물품 등 구입에 따른 대금을 원장 소유 현금 및 카드로 결제 후 그 대금을 [표2]와 같이 진영유치원 회계계좌에서 원장 소유계좌로 이체하는 등 총 8회, 금 185,650원을 정당한 채주가 아닌 자에게 지출하였다.

【표 1】 물품 공급 업체

연번	거래처	대표자	사업자 등록번호	소재지	비고
1	㈜OOOO코리아	OOO	***-**-*****	△△시 △△구 △△△로 ***	
2	OOO농장	OOO	***-**-*****	△△시 △△구 △△릉*길 **	
3	OO농원	OOO	***-**-*****	△△시 △△구 △△릉*길 **	
4	OO상회	OOO	***-**-*****	△△시 △△구 △△△로**길 **	
5	OOOO철물	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로***번길 **	
6	OOOOOOOO영업소	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로 ***	
7	OO전자	OOO	***-**-*****	△△시 △△구 △△로*길 **	
8	OO환경	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△△로 ***-*	

【표 2】 부정당 채주 집행 현황

[단위 : 원]

연번	이체일자	출금계좌	입금계좌		예금주	이체금액	업체명 및 구매내역	부적정 사항
1	2018.03.22.				OOO	55,350	㈜OOOO코리아(대표 OOO) - 스낵, 스푼, 크래커 등	원장 소유 계좌로 입금
2	2018.04.17.				OOO	15,000	OOO농장(대표 OOO) - 딸기모종, 로메인	원장 소유 계좌로 입금
3	2018.04.17.				OOO	6,000	OO농원(대표 OOO) - 물조리개	원장 소유 계좌로 입금
4	2018.05.24.				OOO	35,000	OO상회(대표 OOO) - 광목	원장 소유 계좌로 입금
5	2019.03.28.				OOO	4,000	OOOO철물(대표 OOO) - 대비	원장 소유 계좌로 입금
6	2019.04.23.				OOO	5,500	OOOOOOOO영업소(대표 OOO) - 칫솔소독기	원장 소유 계좌로 입금
7	2019.06.05.				OOO	19,800	OO전자(대표 OOO) - 청소기 AS	원장 소유 계좌로 입금
8	2019.09.02.				OOO	45,000	OO환경(대표 OOO) - 의자 폐기물 처리	원장 소유 계좌로 입금
합 계						185,650		

조치할 사항

진영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목 유치원 회계 운영 부적정(목적 외 사용)

관계기관 진영유치원

내　　용

「사립학교법」 제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은 법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설・설비를 위한 경비, 기타 학교 교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한, 「사학기관재무회계규칙」 제4조(재무와 회계 운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어 있다.

1. 사립유치원 연합회비 납부

진영유치원은 아래와 같이 2018년에 사립유치원 연합회비로 금 900,000원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표1】 2018 유치원연합회비 납부 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액(원)	예금주
1	2018-07-05	연합회주관 원장연수비	교사연수/연구비	70015	900,000	OOO
합 계					900,000 ※보전조치	

※ 실지감사 전(2021.04.29.) 900,000원 보전완료

2. 주유비 지출

진영유치원은 주유비 명목으로 유치원 카드로 결제한 주유 영수증을 첨부하여 금 110,432원을 지출하였는데, 정당 지출을 확인할 수 있는 증빙서류(근무상황부 등)를 구비하지 않아 업무용으로 사용하였음을 확인할 수 없음에도 주유비를 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표2】 차량 주유 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	증빙번호	근무상황부(출장) 작성여부	지출액(원)	비고
1	2018-09-29	공사시 교통비	90144	X	20,000	
2	2018-10-02	가스충전(데크방부목칠차량)	100015	X	45,432	
3	2018-11-09	시설공사차량 자재구입 유류대	110019	X	45,000	
합 계					110,432 ※보전조치	

※ 실지감사 중(2021.05.24.) 110,432원 보전완료

조치할 사항

진영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　진영유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무·회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비

의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항을 준수하여야 한다.

그런데도 진영유치원은 [표]와 같이 명절휴가비, 명절선물 구입비 등을 지급하기 위하여 유치원 회계 업무추진비로 총 11건, 금 1,268,500원을 부적정하게 지출하였다.

【표】 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	적요	증빙번호	수취인	금액
2018	2018-09-17	명절휴가비	90071	OOO	100,000
	소 계				**100,000**
	2018-09-18	OOOOO3명 추석선물	90078	OOO	100,000
	소 계				**100,000**
	2019-01-23	OOO농장/들기름 OOOOO선물	10057	OOO	102,000
	소 계				**102,000**
2019	2019-09-06	명절수당 지급건(OOOOO)	미증빙	OOO	200,000
	소 계				**200,000**
	2020-01-16	OOOO 설선물 구입건	00436	OOO	132,000
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
	소 계				**132,000**
	2020-01-22	OOOOO사무소 설선물 구입건	00303	OOO	50,000
	소 계				**50,000**
	2020-02-19	OOOOO 선물 구입건	00434	OOO	60,500
	소 계				**60,500**
2020	2020-09-28	추석선물구입비	00296	OOO	30,000
	소 계				**30,000**
	2020-09-29	추석선물구입비	00289	OOO	120,000
	소 계				**120,000**
	2020-12-21	장기근속선물	00438	OOO	344,000
	소 계				**344,000**
	2021-02-09	OOO사무실 설선물	00523	OOO	30,000
	소 계				**30,000**
합 계					1,268,500 ※보전조치

※ 실지감사 중(2021.05.24.) 1,268,000원 보전완료

조치할 사항

진영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습 차량 계약 부적정
기 관 명　진영유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러, 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 한다.

또한, 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

그런데도 진영유치원은 [표]와 같이 현장체험학습차량 계약 시 관련증빙서류를 미징구 하는 등 부적정한 사실이 있었다.

【표】 현장체험학습 차량 계약 부적정 현황

[단위: 원]

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-03-27	견학차량	50,000	- 버스임차계약서 미작성
2018-04-17	견학차량	40,000	- 차량등록증 사본 미징구
2018-04-24	견학차량	50,000	- 차량보험가입증명서 사본 미징구
2018-05-10	견학차량	50,000	- 차량검사확인 증빙서류 미징구

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-06-20	견학차량	100,000	- 사업자등록증 사본 미징구 - 교통안전정보 조회결과 통보서 미징구
2018-06-29	인형극관람 견학차량	40,000	
2018-07-06	견학차량	70,000	
2018-07-20	견학차량	70,000	
2018-09-10	부자캠프버스대여	1,320,000	
2018-10-05	견학차량계약금	100,000	
2018-10-25	견학차량비(OO연구소)	70,000	
2018-11-06	견학차량	50,000	
2018-11-14	견학차량	40,000	
2018-12-14	견학차량비	60,000	
2018-12-14	견학차량비	40,000	
2019-02-13	음악회리허설차량운행	70,000	
2019-04-16	견학차량비 지급건(OOO)	220,000	
2019-04-26	OO공원 견학 차량비 지급건	50,000	
2019-05-14	OO원 견학 차량비 지급건	275,000	
2019-05-14	OO견학차량비 지급건	50,000	
2019-06-12	견학 차량비 지급건(서울OOOO)	70,000	
2019-06-26	견학차량비 지급건(OOO 좋아)	50,000	
2019-08-27	체험활동(6, 7세 건강인형극) 차량비 지급건	50,000	
2019-09-24	체험활동 차량비 지급건	80,000	
2019-10-25	OO걷기대회 차량비 지급건	70,000	
2019-12-11	OOO OOO 체험활동 차량비 지급건	50,000	
2019-12-19	행사(음악회, 도서관 견학)차량 대여료 지급건	180,000	

조치할 사항

진영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 현장체험학습 차량 계약업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-6

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　진영유치원
내　　용

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출 근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용 자재의 품질과 규격 등의 일치 여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

그런데도 진영유치원의 시설공사 계약업무 집행 내역[표1]을 확인한 결과, 노후시설 철거 및 보수공사와 관련하여 공사 완료 전 공사대금을 지급하였으며,

【표1】 계약 및 공사대금 지급 현황

[단위 : 원]

공사명	계약금액	계약일	공사기간	계약금 지급일	비고
노후시설 철거 및 보수공사	22,000,000	2018.07.05.	2018.07.10.~08.15.	2018.07.10.	

[표2]와 같이 설계도서를 작성하지 않았고, 계약보증금 지급각서 · 하자보수보증금 지급각서 · 인지세 등을 징구하지 않는 등 공사계약에 대하여 부적정하게 처리하였다.

【표2】 시설공사 집행현황

[단위 : 원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2018/07/10	70048	노후시설 철거 및 보수공사	㈜OOO하우스 (OOO)	22,000,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구

조치할 사항

진영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 유치원 공사 계약 업무에 철저를 기하시기 바랍합니다.

일련번호	6-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　성범죄 및 아동학대 전력조회 부적정
기 관 명　하나유치원
내　　용

유치원에 종사하는 근로자에 대해서는 「아동복지법」 제29조의 3(아동관련 기관의 취업제한 등) 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」 제56조(아동・청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)에 따라 성범죄경력 조회 및 아동학대 관련범죄 조회를 반드시 실시하여야 한다.

또한, 「아동복지법 제29조의4(취업제한명령을 선고받은 자에 대한 취업 등의 점검・확인) 1항에 및 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」 제57조(성범죄경력자 점검・확인) 1항에 따라 아동학대관련범죄로 취업제한명령을 선고받은 자가 제29조의3제1항을 위반하여 아동관련기관을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 성범죄로 취업제한 명령을 선고받은 자가 아동・청소년 관련기관등을 운영하거나 아동・청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공하고 있는지 직접 또는 관계기관 조회 등의 방법으로 연 1회 이상 점검・확인하여야한다.

그런데도 하나유치원은 아래 [표]와 같이 소속 교직원 등의 근로계약 체결 및 신규채용시 채용일 이전 성범죄 및 아동학대 전력조회를 실시하지 않고, 채용일로부터 최소 1일에서 최장 20일을 지연하여 전력조회를 실시한 사실이 있다.

【표】 2018~2020학년도 교직원 등 성범죄 및 아동학대 전력조회 미실시 현황

[단위 : 일]

년도	성명	생년월일	계약일자	근무기간	직책	(성,아동학대) 범죄전력조회	지연일수 (일)
2018 학년도	OOO		2018.03.01.	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2018.03.01.	12개월	원감	2018.03.05.	4

	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	교사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	조리사	2018.03.05.	4
	OOO		2018.03.01.	12개월	환경미화	-	미조회
	OOO		2018.03.02.	12개월	보조교사	2018.03.05.	3
	OOO		2018.04.24.	11개월	영양사	-	미조회
	OOO		2019.01.25.	2개월	조리보조	-	미조회
2019 학년도	OOO		2019.03.01.	8개월	원장	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	11개월	원감	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	교사	2019.03.04.	3
	OOO		2020.01.01.	2개월	원장	2020.01.07.	6
	OOO		2019.03.01.	12개월	조리사	2019.03.04.	3
	OOO		2019.03.01.	7개월	환경미화	-	미조회
	OOO		2019.03.01.	12개월	보조교사	2019.03.04.	3
	OOO		2019.03.01.	7개월	조리보조	2019.03.04.	3
	OOO		2019.03.01.	12개월	행정사무	-	미조회
	OOO		2019.09.03.	6개월	조리보조	-	미조회
	OOO		2020.02.01.	1개월	행정실장	2020.02.07.	6
2020 학년도	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	5개월	교사	-	미조회

	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	원장	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	교사	2020.03.17.	16
	OOO		2020.08.01.	6개월	교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	4개월	조리사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	보조교사	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	2개월	행정사무	2020.03.21.	20
	OOO		2020.03.01.	2개월	조리보조	-	미조회
	OOO		2020.03.01.	12개월	행정실장	-	미조회
	OOO		2020.07.01.	8개월	조리사	2020.07.02.	1
	OOO		2020.06.01.	9개월	강사	-	미조회

조치할 사항

하나유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 성범죄 및 아동학대 전력조회 업무에 철저를 기하시기 바라며, 현재 미조회된 교직원(퇴직자 제외)을 대상으로 ‘성범죄 및 아동학대 전력조회’ 실시 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

일련번호	6-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(부정당채주 집행)
기 관 명　하나유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)과 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 그리고 같은 규칙 제33조(지출의 방법)에 따라 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 하나유치원은 [표1]과 같이 OOOOO오피스(대표 OOO), OOOOOO정자점(대표 OOO), OOOOO할인매장(대표 OOO), OO에너지(대표 OOO), OOO봄(대표 OOO), ㈜OOO경기점(대표 OOO), ㈜OO분당점(대표 OOO), OO공판장(대표 OOO), ㈜OOOO문구(대표 OOO)로부터 물품 및 식료품 등 구입에 따른 대금을 원장, 원감 및 강사 소유 현금 및 카드 등으로 결제 후 그 대금을 [표2]와 같이 하나유치원 회계계좌에서 원장, 원감 및 강사 소유계좌로 이체하는 등 총 9회, 금 1,233,960원을 정당한 채주가 아닌 자에게 지출하였다.

【표1】 물품 및 식료 공급 업체

연번	거래처	대표자	사업자 등록번호	소재지	비고
1	OOOOO오피스	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로***번길 *	
2	OOOOOO정자점	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로 **	
3	OOOOO할인매장	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로 **	
4	OO에너지	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로 **	
5	OOO봄	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로***번길 **	
6	㈜OOO경기점	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로 ***	
7	㈜OO분당점	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△△로***번길 **	

8	OO공판장	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로 **	
9	㈜OOOO문구	OOO	***-**-*****	△△도 △△시 △△구 △△로***번길 **-*	

【표2】 부정당 채주 집행 현황

[단위 : 원]

연번	이체일자	출금계좌	입금계좌		예금주	이체금액	업체명 및 구매내역	부적정 사항
1	2018.03.05.					191,060	OOOOO오피스(대표 OOO), OOOOOO정자점(대표 OOO), OOOOO할인매장(대표 OOO) - 사포, 폼클레이, 아이클레이 등	강사 소유 계좌로 입금
2	2018.04.02.					92,000	OO에너지(대표 OOO) OOO봄(대표 OOO), - 주유 등	원장 소유 계좌로 입금
3	2018.06.29.					200,000	㈜OOO경기점(대표 OOO), ㈜OO분당점(대표 OOO) - 오믈렛, 하나롤, 어묵, 악세사리 등	원장 소유 계좌로 입금
4	2018.07.31.					367,100	OO공판장(대표 OOO), OOOOOO정자점(대표 OOO), OOOOO할인매장(대표 OOO) - 밀가루, 양초세트, 물감 등	강사 소유 계좌로 입금
5	2018.08.20.					50,000	OO에너지(대표 OOO) - 주유	원장 소유 계좌로 입금
6	2019.01.16.					50,000	OO에너지(대표 OOO) - 주유	원장 소유 계좌로 입금
7	2019.01.22.					30,000	OO에너지(대표 OOO) - 주유	원장 소유 계좌로 입금
8	2019.10.01.					223,800	OOOOOO정자점(대표 OOO), ㈜OOOO문구(대표 OOO) - 쥬쥬환타지, 사포, 점토 등	강사 소유 계좌로 입금
9	2019.10.14.					30,000	OO에너지(대표 OOO) - 주유	원감 소유 계좌로 입금
합 계						1,233,960		

조치할 사항

하나유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(목적 외 사용)
기 관 명　하나유치원
내　　용

「사립학교법」 제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은 법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설・설비를 위한 경비, 기타 학교 교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한, 「사학기관재무회계규칙」 제4조(재무와 회계 운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어 있다.

그런데도 하나유치원은 주유비 명목으로 유치원 카드로 결제한 주유 영수증을 첨부하여 총 38건, 금 1,642,000원을 지출하였는데, 정당 지출을 확인할 수 있는 증빙서류(근무상황부 등)를 구비하지 않아 업무용으로 사용하였음을 확인할 수 없음에도 주유비를 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표】 차량 주유 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	증빙번호	근무상황부(출장) 작성여부	지출액(원)	비고
1	2018-03-12	방과후차량주유	50	X	50,000	
2	2018-04-02	견학차량주유	128	X	50,000	
3	2018-04-02	OOO봄외교사상담및차량주유	129	X	50,000	

4	2018-04-19	수업재료물품구입차량주유	192	X	50,000	
5	2018-05-10	어버이날기념경로당방문주유	291	X	50,000	
6	2018-05-31	견학차량주유	378	X	50,000	
7	2018-06-21	OO박물관견학주유	466	X	50,000	
8	2018-06-29	교사교육시교통비	515	X	50,000	
9	2018-06-29	업무추진비	524	X	50,000	
10	2018-08-20	원차량주유	715	X	50,000	
11	2018-09-04	교육청정보공시연수주유	802	X	50,000	
12	2018-09-19	견학답사주유	863	X	42,000	
13	2018-09-21	민속놀이준비용품구입차량주유	873	X	70,000	
14	2018-10-04	교사물품구입및원아병원이동업무차량주유	937	X	50,000	
15	2018-10-12	교사견학및물품이동차량업무차량주유	974	X	70,000	
16	2018-10-23	과자파티준비외업무차량주유	1005	X	50,000	
17	2018-11-08	행사물품구매외업무차량주유	1097	X	50,000	
18	2018-12-05	교육청서류제출외업무용차량주유	1233	X	50,000	
19	2019-01-16	교육청방문외업무차량주유	1420	X	50,000	
20	2019-01-22	물품구입시업무차량주유	1434	X	30,000	
21	2019-01-24	교육청외업무차량주유	1445	X	50,000	
22	2019-01-29	교육청연구업무차량주유	1478	X	30,000	
23	2019-02-13	업무차량주유	1552	X	50,000	
24	2019-02-22	업무차량주유	1586	X	50,000	
25	2019-03-26	학부모상담준비구입차량주유	74	X	30,000	
26	2019-03-26	7세견학차량주유	75	X	30,000	
27	2019-04-12	견학시차량주유	187	X	30,000	
28	2019-04-17	견학차량주유외	197	X	30,000	
29	2019-04-24	교육청서류제출외차량주유	224	X	50,000	
30	2019-05-22	업무차량주유	382	X	40,000	
31	2019-06-14	분당소방서견학주유	488	X	30,000	
32	2019-07-03	견학차량주유	580	X	30,000	
33	2019-08-20	소방안전관리자교육출장주유	718	X	30,000	
34	2019-08-30	정보공시연수출장주유	771	X	30,000	
35	2019-09-03	교육청, 시청서류제출주유	806	X	30,000	
36	2019-10-11	물품구매주유	945	X	30,000	
37	2019-10-14	OOO공원견학여비	951	X	30,000	
38	2019-11-04	견학물품구입차량주유	1041	X	30,000	
합 계					1,642,000 ※보전조치	

※ 실지감사 중(2021.05.24.) 1,642,000원 보전완료

조치할 사항

하나유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　하나유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무·회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 사립학교는 경기도교육비특별회계 재무회계규칙 등 회계 관계 제 규정을 준용하여야 하고, 「지방교육행정기관 업무추진비 집행에 관한 규칙」에 따라, 업무추진비 지급 가능한 유관기관에는 지방의회, 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체가 해당하며, 공공기관 및 단체는 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 유치원의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체여야 한다.

또한, 유관기관이라 하더라도 '업무협조'의 경우에 식대 및 기념품 지급이 가능하며, '업무협조'라 함은 사무의 수행과 관련하여 구체적인 공공목적의 달성을 위하여 문서로 계획된 경우로서 해당기관이나 단체를 방문하거나 초청하는 경우에 해당한다. 따라서 위 유치원은 유치원 사무 수행과 직접적으로 관련한 사항에 한하여 업무추진비를 집행하여야 하며, 업무추진비를 집행할 때에는 채권자의 영수증서 등 집행근거 서류를 첨부하고, 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다. 아울러, 경조사비

의 지급대상 및 지급범위, 집행상 유의사항(기념품 및 선물구입비 등 사용불가)을 준수하여야 한다.

그런데도 하나유치원은 [표]와 같이 감사선물비, 견학수고비, 체험학습수고비, 명절선물비 등을 지급하기 위하여 유치원 회계 업무추진비로 총 18건, 금 1,265,880원을 부적정하게 지출하였다.

【표】 업무추진비 부적정 사용 현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	적요	증빙번호	수취인	금액
2018	2018-07-12	OOOOOO감사선물	580	OOO	54,000
	2018-09-17	OOOOOO감사선물	852	OOO	29,600
	2018-12-21	견학수고비	1315	OOO	50,000
	2018-12-21	견학수고비	1316	OOO	50,000
	2018-12-21	견학수고비	1317	OOO	50,000
	2018-12-21	견학수고비	1318	OOO	50,000
	2018-12-21	견학수고비	1319	OOO	50,000
	2018-12-21	견학수고비	1320	OOO	100,000
	소 계				**433,600**
2019	2019-04-26	OOOO선물	251	OOO	40,000
	2019-06-11	OOOO선물	473	OOO	80,000
	2019-09-10	OO5명선물	821	OOO	175,750
	2019-09-10	OOOO추석선물	825	OOO	33,630
	2019-09-11	추석행사(당첨선물)	830	OOO	79,600
	2019-09-11	추석행사답례선물	832	OOO	100,000
	2019-12-17	체험학습수고비	1219	OOO	50,000
	2019-12-17	체험학습수고비	1220	OOO	50,000
	소 계				**608,980**
2020	2020-09-28	추석선물세트	00375	OOO	123,800
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
	2021-02-08	설 명절 선물 구입비	00692	OOO	99,500
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
				OOO	
	소 계				**223,300**
합 계					**1,265,880 ※보전조치**

※ 실지감사 중(2021.05.24.) 1,265,880원 보전완료

조치할 사항

하나유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	6-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습 차량 계약 부적정
기 관 명　하나유치원
내　　용

「사학기관 재무·회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러, 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 한다.

또한, 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다.

그런데도 하나유치원은 [표]와 같이 현장체험학습차량 계약 시 관련증빙서류를 미징구 하는 등 부적정한 사실이 있었다.

【표】현장체험학습 차량 계약 부적정 현황

[단위: 원]

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-04-30	견학차량비	170,000	- 버스임차계약서 미작성 - 차량등록증 사본 미징구 - 차량보험가입증명서 사본 미징구
2018-04-30	견학차량비	245,000	

계약일자	계약내용	계약금액	주요 내용
2018-05-31	견학차량비	80,000	- 차량검사확인 증빙서류 미징구 - 사업자등록증 사본 미징구 - 교통안전정보 조회결과 통보서 미징구
2018-06-07	견학차량비	40,000	
2018-06-29	견학차량비	150,000	
2018-06-29	견학차량비	155,000	
2018-07-19	견학차량비	100,000	
2018-07-19	OOOOO견학버스이용료	330,000	
2018-08-31	견학차량비	40,000	
2018-09-28	견학차량비	250,000	
2018-09-28	견학차량비	180,000	
2018-10-31	견학차량비	260,000	
2018-10-31	견학차량비	280,000	
2018-11-30	견학차량비	110,000	
2018-11-30	견학차량비	135,000	
2018-12-21	견학차량	330,000	
2019-03-28	견학차량비	60,000	
2019-04-30	4월견학차량비	335,000	
2019-05-30	견학차량비	160,000	
2019-05-30	견학차량비	164,000	
2019-06-12	견학차량2대	550,000	
2019-06-28	견학차량	160,000	
2019-07-04	견학차량비	80,000	
2019-10-01	견학차량비	260,000	
2019-10-01	견학차량비	70,000	
2019-11-01	견학차량	115,000	
2019-11-01	견학차량	150,000	
2019-11-28	견학차량비	60,000	
2019-11-28	견학차량비	90,000	

조치할 사항

하나유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 현장 체험학습 차량 계약업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

[‘경고’ 관련자]

소 속 : 하나유치원 **직위(급) :** 원장 **성 명 :** 김미경 퇴직

일련번호	6-6

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　시설공사 계약업무 부적정
기 관 명　하나유치원
내　　용

「건설기술진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성) 설계서는 적정한 공사비의 산출 근거가 되고, 계약을 맺은 후에는 공사과정에서 사용 자재의 품질과 규격 등의 일치 여부 확인 등 공사감독을 가능하게 하고 검사에서 계약위반 및 부당시공의 판단기준이 되는 중요한 계약문서이기 때문에 설계서를 작성하여야 한다.

「사학기관재무회계규칙」 제38조(보증금) 제2항에 따라 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약보증금의 금액ㆍ납부방법 등에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조제1항 내지 제3항 및 제7항의 규정을 준용한다고 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조(하자보수보증금) 및 같은 법 시행규칙 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 의하면, 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하고, 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다.

「인지세법」제3조(과세문서 및 세액)에 따라 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것은 기재금액에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

그런데도 하나유치원의 시설공사 계약업무 집행 내역[표1]을 확인한 결과, 옥상

방수공사와 관련하여 공사실시 이후 계약을 체결하였으며,

【표1】 계약 및 공사대금 지급 현황

[단위 : 원]

공사명	계약금액	계약일	공사기간	계약금 지급일	잔금지급일
옥상방수공사	13,200,000	2020.03.30.	2020.03.28.~04.05.	2020.03.30.	2020.04.06.

[표2]와 같이 설계도서를 작성하지 않았고, 계약보증금 지급각서 · 하자보수보증금 지급각서 · 인지세 등을 징구하지 않는 등 공사계약에 대하여 부적정하게 처리하였다.

【표2】 시설공사 집행현황

[단위 : 원]

집행일자	증빙번호	내 용	업체명(대표)	지출금액	위반사항
2020/03/30	00036	옥상방수공사	OOOOO (OOO)	6,000,000	- 설계도서 미작성 - 계약보증금 지급각서 미징구 - 하자보수보증금 지급각서 미징구 - 인지세 미징구
2020/04/06	00079			7,200,000	
합 계				13,200,000	

조치할 사항

하나유치원 관련자에게 “경고” 처분하니, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 유치원 공사 계약 업무에 철저를 기하시기 바랍합니다.

일련번호	7-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　교육과정 편성 및 운영 부적정
기 관 명　효자유치원
내　　용

「유아교육법」제8조(유치원의 설립 등), 제10조(유치원규칙) 및 「유아교육법 시행령」제9조(사립유치원의 설립인가 신청 등)에 따라 유치원은 대통령령으로 정하는 중요사항(5. 유치원규칙의 기재사항 중 제10조제1항제2호 · 제6호 · 제8호 또는 제9호)인 학급편제 및 정원을 변경하려는 경우 교육감의 인가를 받아야 한다.

「2014~2016, 2017~2020 유아수용계획 수립 지침」(경기도교육청 학교지원과) 및 「2016, 2017, 2018 경기유아교육 운영계획(경기유아교육 이렇게 실천합니다)」(경기도교육청 유아교육과)에 따라 유치원은 학급당 최대 유아 수(학급 정원) 기준을 준수하여야 한다.

[단위 : 명]

구분	단일연령 학급			혼합연령 학급		
	만3세	만4세	만5세	만3~4세	만4~5세	만3~5세
인원	16	22	26	16	22	20
선택적 허용	16~20	22~26	26~30	16~20	22~26	20~24
- 선택적 허용은 2020학년도까지 한시 운영(2021.2.28.종료)						

※ 근거 : 2017～2020 유아수용계획 수립 지침 및 사립유치원 인가 공통심사 기준
[경기도교육청 학교지원과-19895(2016.10.24.)]

「아동복지법」제29조의3(아동관련 기관의 취업제한 등), 「아동・청소년 성보호에 관한 법률」제56조(아동・청소년 관련기관등에의 취업제한 등) 및 「2016, 2017, 2018 경기유아교육 운영계획(경기유아교육 이렇게 실천합니다)」에 따라 유치원은 특성화프로그램 강사 채용 시 특성화 프로그램 강사 요건을 갖춘 자를

유치원운영위원회 자문을 거쳐 채용하여야 하며, 유치원장은 특성화 강사와 계약을 체결하고 성범죄경력 및 아동학대 관련 범죄경력을 조회하여야 한다.

「유아교육법」제13조(교육과정 등) 및 「유치원교육과정」(교육부 고시 제2015-61호, 시행 2015.3.1.), 「경기도 유치원 교육과정 편성·운영지침」(경기도교육청 고시 제2016-321호(2016.7.7.))에 따라 유치원은 교육과정 운영시간에 누리과정의 목표와 내용에 근거하여 정규 담임교사가 5개 영역을 적절하게 편성하여 교육을 실시하여야 하며, 교육과정 이후의 시간은 방과후 과정으로 운영한다.

「3~5세 누리과정 지원 강화를 위한 교육과정 및 방과후 과정 운영 내실화 계획」(교육부 2016.2.) 및 「2016년도 유치원 교육과정 및 방과후 과정 내실화 계획」(경기도교육청 2016.2.), 「2016, 2017, 2018 경기유아교육 운영계획(경기유아교육 이렇게 실천합니다)」(경기도교육청 유아교육과)에 따라 특성화프로그램 운영 시 유치원은 학부모 신청(동의)서를 확보하여야 하고, 유치원운영위원회 자문을 거쳐야 하며, 특성화비 예·결산 내역을 학부모에게 공지하여야 한다.

그런데도 효자유치원은 [표1]과 같이 교육과정 운영 시 경기도교육청에서 지침으로 제시한 학급 정원을 아래와 같이 초과하여 운영한 사실이 있다.

[표1] 학급 정원 초과 내역

구분	학년도	반명	연령	정원	선택적 허용ⓐ (2020학년도까지)	정원 초과 원아수ⓑ (최소~최대)	최대 초과인원수 ⓒ=(ⓑ-ⓐ)
교육과정	2016	만3세반	만3세	16	16-20	22~25	5
	2017	만3세반	만3세	16	16-20	22~25	4
	2018	만3세반	만3세	16	16-20	22~25	4

또한, 효자유치원은 2016～2018학년도 특성화프로그램 강사 채용 시 일부 강사의 성범죄경력 및 아동학대 관련 범죄경력 조회·확인하지 않고 특성화프로그램을 운영한 사실이 있다.

[표2] 성범죄 및 아동학대 조회·확인 미실시 현황

학년도	강사명	과목명	소속업체명	범죄경력 조회·확인	비고
2016~2018	○○○	영어		미실시	
2016~2018	○○○	영어		미실시	
2016~2018	○○○	영어		미실시	

2016~2018	○○○	체육		미실시	
2016~2018	○○○	체육		미실시	
2016~2018	○○○	체육		미실시	

아울러, 효자유치원은 2016～2018학년도 특성화프로그램 운영 시 수익자부담금이 발생하는 특성화 활동에 대해 특성화비 예·결산 내역을 학부모에게 공지하지 않은 사실이 있다.

[표3] 특성화 활동비 정산내역 학부모 통지 미실시 현황

학년도	과목명	연령(만)	강사명	소속업체명	특성화비 정산내역 학부모 통지 여부	비고
2016~2018	영어	만3~5세	○○○		미실시	
2016~2018	영어	만3~5세	○○○		미실시	
2016~2018	영어	만3~5세	○○○		미실시	
2016~2018	체육	만3~5세	○○○		미실시	
2016~2018	체육	만3~5세	○○○		미실시	
2016~2018	체육	만3~5세	○○○		미실시	

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고”처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 교육과정 편성 및 운영 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	7-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　교직원 복무 관리 부적정
기 관 명　효자유치원
내　　용

「사립학교법」제55조(복무) 제1항에 의거 사립학교의 교원의 복무에 관하여는 국·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다고 되어 있고, 각급 기관의 장은 소속공무원의 복무관리를 위하여 근무상황부를 개인별로 비치하고 공무원이 휴가·지각·조퇴·외출 또는 「공무원 여비규정」제18조의 규정에 의한 근무지내 출장을 하고자 하는 때에는 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 소속기관의 장의 허가를 받아야 하며, 불가피한 사유로 사전에 허가를 받지 못한 경우에는 사후에 지체 없이 허가를 받아야 한다. 또한, 허가를 받지 않고 출근하지 않은 경우에는 근무상황부에 결근으로 처리하여야 한다.

그런데도 효자유치원은 [표]와 같이 일부 교직원에 대한 근무상황부를 작성하지 않아 교직원 복무 관련 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다.

[표] 근무상황부 미작성 교직원 현황

연번	직위	성명	담당업무	근무기간	근무상황부 작성여부	비고
1	원장	○○○	유치원 교육 총괄	2001.03.01. ~ 현재	×	
2	이사장/교사	○○○	유치원 운영 총괄	2001.03.01. ~ 현재	×	
3	총무	○○○	총무/차량보조	2007.03.23. ~ 현재	×	
4	조리사	○○○	급식	1997.03.15. ~ 현재	×	
5	조리조무원	○○○	급식/청소	2006.04.01. ~ 현재	×	
6	차량기사	○○○	차량	2014.03.01. ~ 현재	×	
7	보조교사	○○○	학급관리보조	2015.03.01. ~ 현재	×	
8	청소원	○○○	청소/위생관리	2016.03.01. ~ 현재	×	
9	보조교사	○○○	학급관리보조	2017.10.01. ~ 현재	×	
10	보조교사	○○○	수업보조/학급관리보조	2017.03.01. ~ 2019.02.28.	×	현)퇴직
11	보조교사	○○○	수업보조	2016.03.01. ~ 2019.02.28.	×	현)퇴직
12	보조교사	○○○	수업보조	2016.03.01. ~ 2019.02.28.	×	현)퇴직
13	보조교사	○○○	학급관리보조	2015.09.01. ~ 현재	×	

14	보조교사	○○○	수업보조	2016.03.01. ~ 2019.02.28.	×	현)퇴직
15	보조교사	○○○	수업보조	2016.03.01. ~ 2019.02.28.	×	현)퇴직
16	보조교사	○○○	수업보조	2018.03.01. ~ 2019.02.28.	×	현)퇴직
17	보조교사	○○○	수업보조/학급관리보조	2017.03.01. ~ 2017.09.30.	×	현)퇴직
18	보조교사	○○○	수업보조	2016.03.01. ~ 2017.04.30.	×	현)퇴직
19	보조교사	○○○	수업보조/학급관리보조	2013.02.01. ~ 2017.02.28.	×	현)퇴직

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 교직원 복무관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	7-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 회계 운영 부적정(목적 외 사용 등)
기 관 명　효자유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설・설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다. 또한「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다고 되어있으며, 제53조(학교에 비치할 장부와 서류) 및 제53조의2(증빙서류 및 장부의 보존)에 의하면 학교에는 금전출납부와 세출내역부, 수입·지출 외 현금출납부, 금융회사와의 거래실적 입증서류 등을 5년간 보존하여야 한다.

1. 사립유치원 연합회비 지출

효자유치원에서는 아래 [표1] 사립유치원 연합회비 지출 내역과 같이 2016. 4. 5. ~ 2018. 7. 16. 기간 중 총 3건 금 2,700,000원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표1】사립유치원 연합회비 지출 내역

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출액	지출건명	세목	지출 계좌	예금주
1	2016-04-05	900,000	연합회비	공통운영비		○○○

연번	지출일자	지출액	지출건명	세목	지출 계좌	예금주
2	2017-04-07	900,000	연합회비	공통운영비		○○○
3	2018-07-16	900,000	연합회비	공통운영비		○○○
[합 계]		2,700,000 ※보전조치				

※ 실지감사 중(2020.01.13.) 2,700,000원 보전완료

2. 주유비, 연체금 등 부적정 지출

효자유치원에서는 아래 [표2] 유치원회계 집행 부적정 현황과 같이 2016. 5. 10. ~ 2018. 12. 10. 기간 중 총 21건 금 1,915,880원을 유치원 회계에서 부적정하게 지출한 사실이 있다.

【표2】유치원회계 집행 부적정 현황

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출액	지출건명	세목	지출 계좌	예금주
1	2016-05-10	422,070	식재료비	공통운영비		
2	2016-05-10	121,930	○○○전화비	공통운영비		
3	2016-05-10	82,000	주유비	공통운영비		
4	2016-06-30	134,850	사무용품비	공통운영비		
5	2016-08-09	260,000	교사 ○○○ 결혼식 차량	교육활동비		
6	2016-08-19	200,000	교사 ○○○ 결혼식 차량	교육활동비		
7	2017-10-26	300,000	후원금	공통운영비		
8	2018-08-14	50,000	주유비	연료비		
9	2019-02-21	288,000	퇴직선물	업무추진비		
10	2016-09-28	730	사학연금 전월연체금	공통운영비		
11	2016-12-23	9,510	사학연금 전월연체금	공통운영비		

연번	지출일자	지출액	지출건명	세목	지출 계좌	예금주
12	2017-03-23	4,900	사학연금 전월연체금	공통운영비		
13	2017-09-07	4,500	사학연금 전월연체금	공통운영비		
14	2017-10-26	7,060	사학연금 전월연체금	공통운영비		
15	2017-12-26	630	사학연금 전월연체금	공통운영비		
16	2018-03-23	9,330	사학연금 전월연체금	공통운영비		
17	2018-07-06	4,800	사학연금 전월연체금	공통운영비		
18	2018-09-03	8,240	사학연금 전월연체금	공통운영비		
19	2018-10-02	4,150	사학연금 전월연체금	공통운영비		
20	2018-11-05	1,160	사학연금 전월연체금	공통운영비		
21	2018-12-10	2,020	사학연금 전월연체금	공통운영비		
계		1,915,880 ※보전조치				

※ 실지감사 중(2020.02.25.) 1,915,880원 보전완료

3. 무증빙 지출

효자유치원에서는 아래 [표3] 지출결의서 작성 시 증빙자료 일체 미구비 현황과 같이 2016~2018학년도 총 4건, 1,146,533원을 유치원 회계에서 집행하면서 증빙자료 일체를 구비하지 않고 부적정하게 집행한 사실이 있다.

【표3】지출결의서 작성 시 증빙자료 일체 미구비 현황

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출액	지출건명	세목	지출 계좌	예금주
1	2017-02-28	601,080	웹하드대여	공통운영비		
2	2017-02-28	352,380	사무용품비	공통운영비		
3	2019-02-28	128,709	소모품 구입	공통운영비		

연번	지출일자	지출액	지출건명	세목	지출 계좌	예금주
4	2019-02-28	64,364	급식비	교육활동비		
계		1,146,533 ※보전조치				

※ 실지감사 중(2020.02.25.) 1,146,533원 보전완료

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	7-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　급여 업무처리 부적정(근로소득액 과소신고 등)
기 관 명　효자유치원
내　　용

「근로기준법」제2조(정의), 제11조(적용범위), 제17조(근로조건의 명시)에서 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장의 사용주는 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 근로를 제공하는 근로자와 근로계약을 체결하고 근로계약의 체결 시에는 반드시 임금의 구성·계산방법·지급방법 ·항목소정근로시간· 휴일· 연차 유급휴가·취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항 등의 조건을 명시하고 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 한다.

「소득세법」제2조(납세의무), 제20조(근로소득), 제127조(원천징수의무), 제129조(원천징수세율), 제134조(근로소득에 대한 원천징수시기 및 방법), 제164조(지급명세서의 제출)에 따라 근로계약서를 체결하고 3개월 이상 근로를 제공한 근로자의 근로소득에 대해 급여를 지급하는 원천징수의무자가 매월분의 근로소득을 지급할 때에는 근로소득 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수하며, 지급명세서를 해당 지급일까지 원천징수 관할 세무서장, 지방국세청장 또는 국세청장에게 제출하여야 한다.

「국민연금법」제8조(사업장가입자), 동법 시행령 제2조(근로자에서 제외되는 사람)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 사업의 종류, 근로자의 수 등을 고려하여 근로자에서 제외되는 사람 및 퇴직연금등수급권자를 제외한 18세 이상 60세 미만인 근로자와 사용자는 당연히 사업장 가입자가 된다.

「국민건강보험법」제6조(가입자의 종류)에 따라 가입자는 직장가입자와 지역가입자로 구분하며, 일용근로자 및 직장가입자에서 제외되는 사람을 제외한 모든 사업장의 근로자 및 사용자, 공무원 및 교직원은 직장가입자가 된다.

「고용보험법」제8조(적용 범위), 제10조(적용 제외) 및 동법 시행령 제3조(적용 제외 근로자)에 따라 고용보험법은 적용 제외 근로자 및 사립학교교직원 연

금법의 적용을 받는 자를 제외한 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다.

「산업재해보상보험법」제6조(적용범위)에 따라 산업재해보상보험법은 사립학교교직원 연금법에 따라 재해보상이 되는 사업을 제외한 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다.

1. 근로소득액 과소 신고

효자유치원에서는 [표1]과 같이 원장의 급여 실지급액과 근로소득원천징수영수증 신고 급여액을 확인한 결과 실제 지급한 급여액보다 적게 신고하여 소득세를 납부한 사실이 있다.

[표1] 급여 실지급액 및 근로소득원천징수영수증 신고 급여액 비교 내역

[단위 : 원]

성 명	직 급	주민등록번호	년도	급여총액	원천징수	차액
○○○	원장		2017	53,277,700	48,627,700	4,650,000
			2018	57,799,020	52,379,020	5,420,000
합계				111,076,720	101,006,720	10,070,000

※ 국세청 통보금액 : 10,070,000원

2. 교직원 근로소득 원천징수 미이행 및 4대보험 미가입

효자유치원에서는 [표2]과 같이 교직원 일부에 대하여 근로소득에 대한 원천징수 의무를 이행하지 않았으며, 4대 보험을 가입하지 않은 사실이 있다.

[표2] 교직원 원천징수 미이행 및 4대보험 미가입 현황

연도	성명	생년월일	직책	연도별 급여지급총액	근무기간(개월)	근로시간	원천징수		4대보험
							소득세	주민세	
2016 (12명)	○○○		보조교사	13,800,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	11,400,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	17,110,000	11개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	5,850,000	6개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		조리사	16,800,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		조리조무원	15,000,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	6,970,000	10개월	60시간 미만	x	x	x
	○○○		보조교사	6,380,000	10개월	60시간 미만	x	x	x
	○○○		보조교사	6,200,000	10개월	60시간 미만	x	x	x

	○○○		보조교사	6,000,000	10개월	60시간 미만	x	x	x
	○○○		보조교사	4,500,000	10개월	60시간 미만	x	x	x
	○○○		보조교사	5,762,000	10개월	60시간 미만	x	x	x
2017 (11 명)	○○○		보조교사	13,500,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	7,000,000	7개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		조리사	17,400,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		조리조무사	15,600,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	4,000,000	4개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	16,314,500	10개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	5,340,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	4,610,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	5,110,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	5,850,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	4,500,000	10개월	60시간미만	x	x	x
2018 (12 명)	○○○		보조교사	15,770,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	14,470,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	12,050,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	18,000,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	16,200,000	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	19,370,500	12개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	6,990,000	10개월	60시간이상	x	x	x
	○○○		보조교사	6,860,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	6,560,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	6,500,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	5,000,000	10개월	60시간미만	x	x	x
	○○○		보조교사	6,773,000	10개월	60시간미만	x	x	x
계				349,540,000					

※ 국세청 통보금액 : 349,540,000원

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 근로소득 신고 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	7-5

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　통학 및 현장학습 차량 운영 부적정
기 관 명　효자유치원
내　　용

「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」에 따르면 유치원 원장은 현장체험학습에 대한 안전대책을 마련하여야 하고, 단체 차량 이용 시에는 차량연식, 종합보험가입, 차량상태, 운전자 자격 및 의무사항 등을 계약조건에 명시하여야 하고, 운행차량 및 운전자 적격 여부 등을 확인하여 유치원 원아들의 안전에 만전을 기하여야 한다.

또한, 「사학기관 재무ㆍ회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제57조(회계관계직원의 책임)에 의거 유치원 회계는 건전하게 운영되어야 하고 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 하며, 제33조(지출의 방법)에 의거 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당한 채주에게 지급하여야 한다.

그런데도 효자유치원은 [표1] 통학차량 임차 현황과 같이 통학차량 임차용역 계약을 체결하면서 계약서 미작성 또는 계약보증금을 명시하지 않은 계약서를 작성하였으며, 인지세 및 계약보증금 지급 각서 미징구, 정당채주가 아닌 개인계좌(운전자 등)로 대금 등을 지급한 사실이 있다.

[표1] 통학차량 임차 현황

[단위 : 원]

학년도	계약일자	계약금액 (년간)	계약업체 (대표자)	대금수령자 (운전자)	계약기간	위반사항	비고
2016				○○○		① 계약서 미작성 ② 세금계산서 미발행 ③ 개인계좌 지급	

2016	2016.10.7.	8,280,000		○○○	2016.10.13.~ 2017.2.28.	① 계약서 작성 미흡 ② 계약보증금 지급각서 미징구 ③ 세금계산서 미발행 ④ 개인계좌 지급	
2017	2017.2.22.	4,774,180		○○○	2017.3.2.~ 2017.5.18.	① 계약서 작성 미흡 ② 계약보증금 지급각서 미징구 ③ 세금계산서 미발행 ④ 개인계좌 지급	
	2017.5.15.	16,954,830		○○○	2017.5.19.~ 2018.2.28.	① 인지세 미징구 ② 계약서 작성 미흡 ③ 계약보증금 지급각서 미징구 ④ 세금계산서 미발행 ⑤ 개인계좌 지급	
2018	2018.2.23.	22,800,000		○○○	2018.3.2.~ 2019.2.28.	① 1인견적 수의계약 ② 인지세 미징구 ③ 계약보증금 지급각서 미징구 ④ 계약서 작성 미흡 ⑤ 세금계산서 미발행 ⑥ 개인계좌 지급	

또한 효자유치원은 현장학습 차량임차 시 [표2] 현장학습 차량 운영 부적정 현황과 같이 계약서를 미작성하고, 차량보험가입증명서, 견적서, 자동차등록증 사본 및 사업자등록증 사본 등 필요한 서류를 구비하지 않아 원아 안전 확보에 소홀히 한 사실이 있다.

[표2] 현장학습 차량 운영 부적정 현황

[단위 : 횟수, 원]

학년도	임차 횟수	임차료 지급액	주요 지적 사항	비고
2016	63	8,980,000	- 임차계약서 미작성 - 보험가입증명서 사본 미징구 - 자동차등록증 사본 미징구 - 사업자등록증 사본 미징구 - 운전면허증 사본 미징구 등	
2017	77	9,790,000		
2018	76	8,797,200		
합계	216	27,567,200		

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 통학 및 현장학습 차량 운영 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	7-6

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원 재산관리 부적정
기 관 명　효자유치원
내　　용

「유아교육법」 제8조(유치원의 설립 등) 제4항 및 「유아교육법 시행령」 제9조(사립유치원의 설립인가 신청 등) 제3항에 따라 사립유치원을 설립·경영하는 자가 대통령령으로 정하는 중요사항을 변경하려는 경우에는 인가를 받아야 하고, 명칭·위치·교사의 평면도(체육장을 포함) 등의 서류를 첨부하여 신청하여야 하며, 유치원의 학급 및 정원 변동 없이 교지, 교사, 체육장, 평면도 등을 변경하고자 할 때에는 관할청에 시설 변경인가 신청서를 제출하여 인가를 받아야 하고, 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제18조(건축물대장의 표시사항 변경) 제1항에 의거 건축물의 소유자는 건축물대장의 기재 내용 중 건축물 표시사항을 변경하려는 때에는 별지 제15호서식의 건축물표시 변경신청서에 서류를 첨부하여 지방자치단체장에게 정정을 신청할 수 있다. 또한, 기존 건축물의 증축 시 「건축법」 제11조(건축허가) 및 제14조(건축신고)에 따라 관할 지방자치단체에 건축허가를 받아야 한다.

그런데도 효자유치원은 [표1,2]와 같이 같이 건축물을 증축하면서 관할청인 성남교육지원청의 시설 변경인가 및 관할 지자체인 성남시의 건축물대장 변경 절차 없이 재산 관련 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다.

[표1] 건축물 증축 현황

구분	용도	면적(㎡)	증축연도	구조(재질)	비고
①	수영장	3.5	2000년 경	FRP재질	
②	간이무대	4.5	2000년	목재	

[표2] 건축물 증축 현황도

건축물(①,②)

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 재산관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	7-7

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과통보서

제　　목　급식 운영 부적정
기 관 명　효자유치원
내　　용

경기도교육청 「2016년～2018년 유치원급식 기본방향」에 따르면, 보존식은 조리·제공한 식품의 매회 100g 분량을 -18℃이하에서 144시간(6일) 보관하여야 하며, 보존식 기록지에 식단명, 채취일시, 냉동고온도, 폐기일시, 채취자 등을 기록하여 관리하여야 하며(「식품위생법」제88조 제2항 제2호, 같은 법 시행규칙 제95조), 「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 유치원만 해당)은 급식시설에 대하여 방역업체에 의뢰하여 하절기 2개월 동절기 3개월마다 1회이상 소독실시 후 소독필증을 비치하여야 한다.(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」 제24조)

아울러, 집단급식소를 설치・운영하는 자는 농수산물이나 그 가공품의 원료에 대하여 원산지를 표시하여야 하는 바, 유치원은 홈페이지나 식단표에 육류(쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양), 쌀 및 그 가공품(찹쌀, 현미, 찐쌀 포함), 배추김치(얼갈이배추와 봄동배추 포함)와 고춧가루, 두부류(가공두부, 유바는 제외), 콩비지, 콩국수에 사용하는 콩 및 그 가공품, 수산물(넙치, 조피볼락, 참돔, 미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태(황태, 북어 등 건조한 것 제외), 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기) 및 그 가공품을 각각 원산지 표시하여야 하며, 위의 해당 식재료가 섞인 제품, 육가공품 완제품을 구입하여 사용한 경우 그 포장재에 적힌 원산지를 표시하여야 한다(「농수산물의 원산지 표시에 관한 법률」제5조(원산지표시) 제3항, 같은 법 시행령 제3조(원산지의 표시대상)).

또한, 알레르기를 유발할 수 있는 식재료(18종, 식약청 고시-난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류(권장), 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함))가 표시된 식단표를 가정통신문으로 안내함과 동시에 식당 및 홈페이지에 게시하여야 하며, 식품에 표

시된 기준에 맞게 냉장, 냉동, 실온에서 보관하고 대용량 제품 나누어 보관할 때는 제품명, 개봉날짜, 유통기한, 원산지, 제조업체 등 반드시 표기하여야 한다. 또한 쓰레기통은 뚜껑이 있는 페달식 쓰레기통을 사용하고 매일 세척 관리 하여야 한다.

그런데도 효자유치원은 아래와 같이 급식을 부적정하게 운영한 사실이 있다.

1. 보존식 보관 소홀

효자유치원은 유치원생들에게 제공된 음식을 종류별로 100g 이상 담아 -18℃이하에서 144시간(6일) 보존식으로 관리해야 하지만, 보존식 보관 냉장고의 온도는 -8℃로, 기준 온도를 준수하지 않아 보존식 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] 보존식 보관 소홀(현장점검 : 2020.1.16.)

보존식 보관 냉동고 온도

2. 원산지 및 알레르기 유발식품 표기 소홀

효자유치원은 식단표에 오리고기, 두부류, 수산물 원산지와 알레르기 유발식품을 표기 하지 않는 등 급식 운영을 소홀히 한 사실이 있다.

3. 식품 관리 소홀

효자유치원은 김치, 깐마늘, 무장아찌, 양념 등 식재료를 냉장고 및 실온에 보관하면서 제품명, 개봉날짜, 유통기한, 원산지, 제조업체를 표기하지 않았으며, 페달이 없는 쓰레기통을 사용하여 급식실 위생 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

조치할 사항

효자유치원 관련자에게 “경고” 처분 하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원급식 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-1

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원회계 운영 부적정(직책급업무추진비 집행 부적정)
기 관 명　희영유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분), 「사학기관재무・회계규칙」제21조(예산의 목적외 사용금지)」에 따라 유치원에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하고, 「교육부 사립유치원 재정업무 매뉴얼」에 따라 유치원의 업무추진비 편성기준 및 한도 등 예산편성 기준 단가 및 업무추진비 증액을 위한 전용 제한 등에 대해 매년 사립학교에 시달하는 예산편성 지침에 반영하여 운영해야 한다.

「사립유치원 행정업무 매뉴얼」, 「경기도교육청 사학기관 예·결산 업무처리 지침」에 따라 직책급 업무추진비는 유치원 직무 수행활동에 소요되는 경비로 예산항목 범위내에서 월정액으로 지급받아 유치원 직책수행을 위해 사용해야 한다

그런데 희영유치원은 2018~2019년도 원장에게 직책급 업무추진비를 아래와 같이 초과하여 지급한 사실이 있다

[표] 직책급 업무추진비 지급현황

[단위 : 원]

회계연도	지출일	건명	직	수령자	금액		초과 지급액
					실수령액	정당지급액	
2018	2018.12.31.	직책급업무추진비			740,000	250,000	490,000
	2019.01.31.	직책급업무추진비			720,000	250,000	470,000
	2019.02.27.	직책급업무추진비			650,000	250,000	400,000
2019	2019.03.29.	직책급업무추진비			800,000	250,000	550,000
	2019.04.30.	직책급업무추진비			790,000	250,000	540,000
	2019.05.31.	직책급업무추진비			770,000	250,000	520,000

	2019.06.28.	직책급업무추진비			770,000	250,000	520,000
	2019.07.31.	직책급업무추진비			770,000	250,000	520,000
	2019.08.30.	직책급업무추진비			770,000	250,000	520,000
	2019.09.30.	직책급업무추진비			780,000	250,000	530,000
	2019.10.31.	직책급업무추진비			780,000	250,000	530,000
	2019.11.29.	직책급업무추진비			810,000	250,000	560,000
	2019.12.31.	직책급업무추진비			780,000	250,000	530,000
	2020.01.31.	직책급업무추진비			770,000	250,000	520,000
	2020.02.27.	직책급업무추진비			740,000	250,000	490,000
합 계					11,440,000	3,750,000	7,690,00 ※보전조치

※ 실지감사 기간 중(2021.05.25.) 7,690,000원 보전완료

조치할 사항

희영유치원 관련자에게 “경고” 처분하니 향후 이러한 일이 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-2

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　유치원회계 집행 부적정 (목적외 사용)
기 관 명　희영유치원
내　　용

「사립학교법」제29조(회계의 구분) 제6항 및 같은법 시행령 제13조에 의거 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계에 전출하거나 대여할 수 없고, 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 규정되어 있다.

또한 「사학기관재무회계규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 의거 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되고, 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 의거 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못한다.

그런데도 희영유치원은 아래와 같이 유치원 회계를 집행함에 있어 사용용도가 부적정한 집행으로 총 2건 583,500원을 지출한 사실이 있다

[표1] 유치원회계집행 부적정 (연합회비 외)

[단위 : 원]

연번	지출일자	지출건명	세목	증빙번호	지출액	예금주
1	2018.04.23	교원연수비(연합회비)	교사연수연구비	186	450,000	
2	2020.11.04	휴대폰 파손 배상	수용비	212	133,500	
합 계					583,500	

※ 실지감사 기간 중(2021.05.25.) 583,500원 보전완료

조치할 사항

희영유치원 관련자에게 “경고”처분하니 향후 이러한 일이 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-3

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　교직원 급여 업무처리 부적정(퇴직금 업무 부적정)
기 관 명　희영유치원
내　　용

「소득세법」제2조(납세의무), 제20조(근로소득), 제48조(퇴직소득공제), 제127조(원천징수의무), 제134조(근로소득에 대한 원천징수시기 및 방법), 제137조(근로소득세액의 연말정산), 제146조(퇴직소득에 대한 원천징수시기와 방법 및 원천징수영수증의 발급 등), 제148조(퇴직소득에 대한 세액정산 등), 원청징수의무자가 퇴직소득을 지급할 때에는 그 퇴직소득과세표준에 원천징수세율을 적용하여 계산한 소득세를 징수하고, 소득세법 시행령 제185조(원천징수세액의 납부)에 따라 국세청, 관할 세무서 등에 납부하여야 한다

그런데 희영유치원은 2018년도 ○○○의 퇴직금 18,000,000원을 지급시 아래와 같이 퇴직소득세 원천징수 및 신고를 하지 않은 사실이 있다

[표] 근로소득 과소신고/원천징수(미실시) 내역

[단위: 원]

연도	대상기간	직	성명	퇴직금Ⓐ	근로소득원천징수 영수증 신고 급여액Ⓑ	차액 Ⓐ-Ⓑ (과소신고, 미실시액)
2018		행정실장	○○○	18,000,000	<미실시>	18,000,000
합 계				18,000,000	0	18,000,000 ※재정처분

※ 실지감사 기간 중(2021.05.28) 18,000,000원 국세청통보 완료

조치할 사항

희영유치원 관련자에게 "경고" 처분하니 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원회계 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

일련번호	4-4

경 기 도 성 남 교 육 지 원 청

특정감사 결과 통보서

제　　목　현장체험학습차량 계약 및 집행 부적정
기 관 명　희영유치원
내　　용

「사학기관 재무・회계 규칙」제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제33조(지출의 방법), 제35조(계약의 원칙), 제36조(계약담당자), 제57조(회계관계직원의 책임)에 따라 유치원회계는 건전하게 운영되어야 하며, 회계관계직원은 회계집행 시 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다. 아울러 유치원에서의 계약담당자는 유치원의 원장이며, 계약의 원칙 및 관련 법령에 근거하여 공사・제조・구매・용역 또는 그 밖의 계약을 성실히 체결하여야 하며, 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법 등으로 정당채주에게 지급하여야 한다.

또한 현장체험학습 차량의 경우「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례」, 「경기도교육청 현장체험학습 학생안전관리 조례 시행규칙」, 「경기도교육청 유치원 안전교육 길라잡이」에 따라 현장체험학습 시 안전보호 조항을 차량 임차계약서에 명시하여야 하고, 계약 차량은 반드시 종합보험에 가입된 운수회사의 차량이어야 하며, 계약 시 증빙서류(버스임차계약서, 견적서, 자동차등록증 사본, 차량보험가입 증명서, 차량검사확인 증빙서류, 차량보유현황표, 사업자등록증 사본, 교통안전정보 조회결과 통보서 등)를 첨부하여야 한다

그런데도 희영유치원은 [표1]과 같이 2020학년도 유치원 현장체험학습차량 계약 시 차량등록증사본, 보험가입증명서 등 관련 서류를 미징구 하는 부적정 사항이 있었고, [표2]와 같이 현장체험학습차량 임차료를 정당 채주가 아닌 운전원에게 지급하는 등 임차료 지출에 부적정한 사실이 있었다.

[표1] 현장체험학습 임차계약 부적정

[단위:원]

계약일자	계약내용	계약상대자	계약금액	주요 내용
2020.07.02. 2020.10.22. 2020.12.08.	○○자연체험장 임차계약 농도원소풍 임차계약 졸업여행 임차계약		220,000 500,000 550,000	- 차량등록증 사본 미징구 - 보험가입증명서 사본 미징구

[표2] 현장체험학습 차량 임차료 부정당 채주 지급 내역

[단위:원]

연번	회계연도	월/일	적 요	지출금액	정당채주	채주
1	2018	2018.03.29	○○견학버스	50,000	㈜○○고속 관광 외	
2		2018.03.30	뮤지컬버스	60,000		
3		2018.04.12	봄소풍버스	440,000		
4		2018.05.18	○○버스비	150,000		
5		2018.06.05	○○○식물버스	30,000		
6		2018.07.26	○○○○버스	320,000		
7		2018.08.27	시민안전버스	70,000		
8		2018.08.28	수영장견학버스	320,000		
9		2018.09.21	○○박물관버스	50,000		
10		2018.09.21	보건소견학버스	30,000		
11		2018.09.21	교통체험버스	30,000		
12		2018.09.27	○○나라버스	400,000		
13		2018.10.05	○○견학버스	30,000		
14		2018.10.11	소풍버스	400,000		
15		2018.10.17	뮤지컬시청버스	60,000		
16		2018.10.25	졸업여행버스	230,000		
17		2018.11.16	견학버스비	60,000		
18		2018.12.19	○○견학버스	400,000		
19	2019	2019.03.27	○○박물관버스	180,000		
20		2019.04.18	○○과학관버스	130,000		
21		2019.04.24	봄소풍버스	500,000		
22		2019.05.15	○○박물관버스	50,000		
23		2019.06.27	시청뮤지컬버스	80,000		
24		2019.08.23	여름캠프버스비	500,000		
25		2019.09.05	○○○견학버스	300,000		
26		2019.09.25	○○박물관버스	50,000		
27		2019.09.26	포도밭버스비	400,000		
28		2019.09.27	○○박물관버스	50,000		
29		2019.10.10	안전체험버스	50,000		
30		2019.10.16	○○체험버스	400,000		
31		2019.10.25	○○○견학버스	50,000		

32		2019.10.25	안전체험버스	50,000		
33		2019.10.31	7세 체육버스	50,000		
34		2019.11.01	5세환경버스	30,000		
35		2019.11.06	○○졸업버스	260,000		
36		2019.11.20	○○체험버스비	540,000		
37		2019.11.28	시청뮤지컬버스	80,000		
38		2019.12.24	○○나라버스	420,000		
계				7,300,000		

조치할 사항

희영유치원 관련자에게 “경고”처분하니 향후 이러한 일이 발생하지 않도록 관련 규정에 의거하여 유치원 현장체험학습차량 계약 및 회계업무에 철저를 기하시기 바랍니다.